공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2014-010호 2014. 1. 10.

사 건 번 호 2012서경0888

사 건 명 동화약품(주)의 부당한 고객유인행위에 대한 건

피 심 인 동화약품 주식회사
서울 중구 순화동 5
대표이사 박○○
대리인 변호사 장지수, 이진영, 김은희

심의종결일 2013. 11. 15.

주 문

1. 피심인은 자기가 제조 또는 공급하는 의약품의 처방·판매 증진을 목적으로 의료법 제2조 소정의 의사 또는 의료법 제3조 소정의 의료기관에게 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대하게 현금·물품 지급, 제품설명회 비용 지원, 해외학회 참가비용 지원 등 경제상 이익을 제공하거나 제공할 것을 제의하여 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 896,000,000원

나. 납부기한: 과징금 부과고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인은 ‘까스활명수’, ‘다이보베트 연고’ 등 의약품을 제조·판매하는 사업을 영위하는 자로서 ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’(이하 ‘법’이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당한다.

나. 피심인 현황

1) 일반현황

2 피심인의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(각 년도 말 기준, 단위: 백만 원)

설립일	구분	자산총액	자본총액	매출액	당기순이익
1897.9.25	2012년	324,285	226,995	223,372	1,311
	2011년	339,431	229,624	234,562	17,629
	2010년	324,010	217,154	215,279	5,427

* 자료출처 : 피심인 제출자료

2) 피심인의 주요 의약품 현황

3 피심인은 아래 <표 2>와 같이 2011년 말 기준으로 94개 품목의 전문의약품과 215개 품목의 일반의약품을 취급하고 있다.

<표 2> 피심인의 취급 의약품 수

(단위 : 개)

구 분	2009년	2010년	2011년
전문의약품(ETC)	86	85	94
일반의약품(OTC)	208	206	215
계	294	291	309

* 자료출처 : 피심인 제출자료

4 피심인이 제조·판매하는 주요 의약품의 매출액 및 매출비중은 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 피심인의 주요 의약품 현황

(단위: %)

제품군	제품명	매출 비중
근골격계	록소닌 정	3.19
동맥경화	클로피 정	0.90
소화기	메녹틸 정	1.88
	이토피드 정	0.74
순환계	아토스타 정	4.12
	암로디핀베실산염 정	1.22
피부질환용제	다이보베트 연고	1.74
	라미크	1.79
항생제	세파클러 시럽, 캡슐	1.17
	파목클 시럽, 정	1.29
일반의약품	가스활명수 큐액	16.88
	후시딘 연고	6.90
기타 품목	락테올 등	58.01
총 계		100.00

* 자료출처 : 피심인 제출자료

3) 거래처 현황

5 피심인의 전문의약품 거래처는 아래 <표 4>와 같이 병원 21개, 의원 1,104개이다.

<표 4> 피심인의 거래처 현황

(2011. 12. 31. 기준)

구분	거래처별	거래처수(개)
전문의약품(ETC)	병원(종합병원 포함)	21
	의원	1,104
일반의약품(OTC)	일반도매, 약국	14,246
계		15,371

* 자료출처 : 피심인 제출자료

4) 피심인의 영업조직

6 피심인은 전문의약품 영업과 관련하여 아래 <표 5>와 같이 2011년 기준으로 의원 부문에 영업사원 144명, 관리자 24명을, 종합병원 부문에는 영업사원 35명, 관리자 6명 등 총 209명을 배치하여 판매촉진 활동을 하고 있다.

<표 5> 피심인의 영업조직

조직		영업사원/관리자(명)	주요제품
전문의약품	의원	144/24	아토스타, 록소닌, 락테올, 메녹틸
	종합병원	35/6	록소닌, 메녹틸, 다이보베트

* 자료출처 : 피심인 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 개관

7 제약산업은 의약품을 개발·생산하여 유통하는 산업으로서 의약품은 크게 원료의약품과 완제의약품으로, 완제의약품은 다시 일반의약품과 전문의약품으로 구분된다. 일반의약품(OTC: Over-the-counter drug)은 의사의 처방 없이 약국에서 직접 구입할 수 있는 의약품이며, 전문의약품(ETC: Ethical drug)은 사람에게 위해를 가할 우려가 있거나 용법 또는 용량에 대한 전문적 지식을 필요로 하는 의약품으로서 의사의 처방을

통해서만 구입이 가능한 의약품을 말한다.

2) 제약산업의 특성

가) 규제산업

8 인간의 생명과 직결되는 의약품을 취급하는 산업의 특성상 국가가 제품의 개발, 임상시험, 인·허가 및 제조, 유통, 판매 등 전 과정을 엄격히 규제하고 있다.

나) 기술 및 지식 집약적 산업

9 제약산업은 기술집약도가 높은 첨단기술산업의 한 분야로서 고부가가치를 창출하는 미래성장산업으로 분류되고 있다. 신약개발에는 약학, 화학, 생물학, 의학 등 여러 분야의 관련 지식과 기술의 토대 위에 막대한 비용과 시간 투입이 필요하며, 1개의 신약을 개발하는데 10~15년 정도의 오랜 기간이 소요되며 연구개발(R&D) 비용은 보통 1억~5억 달러 정도 소요되고 있다.

10 1987년 국내에 물질특허제도[1)]가 도입되었고 이에 따라 특허를 받게 되는 신약은 20년간 독점적 지위를 보장받을 수 있다. 의약품은 특허 출원을 한 후에도 허가 등을 위한 임상시험에 장기간이 소요되므로 실질적으로 특허를 누리는 기간은 20년 미만이나, 신약 시판 후 부작용을 모니터링하는 신약 재심사 기간(4~6년) 동안은 복제의약품(제너릭, generic)의 허가를 해 주지 않으므로 사실상 특허기간이 연장되는 효과가 있다.

다) 최종 구매자의 선택이 허용되지 않는 시장

11 전문의약품은 일반상품과 달리 제품의 최종선택권이 비용지불자인 소비자(환

1) 물질특허는 화학적 방법에 의해 제조되는 물질의 발명에 부여되는 특허로서, 일반특허와는 달리 특허의 대상이 되는 물질의 용도를 특정할 필요 없고 특허권자는 그 물질에 관한 새로운 용도나 제법을 발명한 모든 후속 발명자에 대하여 원특허권자로서의 권리를 행사할 수 있다.

자) 및 국민건강보험공단에 있는 것이 아니라 처방 의사에게 있다.

12 또한, 대학병원, 종합병원 및 준종합병원은 정기적으로 약제심사위원회(D/C: Drug Committee)를 개최하여 '처방약제리스트'를 작성하는데 이 리스트에 등재되지 않은 약품은 해당 병원에서 처방이 아예 불가능하거나 가능하더라도 그 절차가 매우 복잡하여 실제로 처방이 거의 이루어지지 못한다.

13 따라서, 제약회사들은 전문의약품의 마케팅을 일반소비자가 아닌 의사 또는 의료기관을 대상으로 실시하고 있다. 즉, 처방권한을 가진 의사들에게 자사 제품에 대한 지식 전달 및 설명[2]을 실시하는 한편, 대학병원, 종합병원, 준종합병원의 처방약제리스트에 자사 의약품이 등재될 수 있도록 해당 병원의 약제심사위원들에게 자사 약품에 대한 설명을 실시하고 있다.

라) 일반 제조업에 비해 판매관리비 과다

14 제약회사의 판매비 및 관리비는 2009년 기준으로 매출액의 36.59%에 달하는 바, 일반 제조업의 판매관리비 비중(11.31%)에 비해 매우 높다.[3] 이는 제약회사들이 연구개발을 통한 제품의 질 경쟁보다 의료인에 대한 판촉활동에 치중하고 있기 때문이다.

3) 제약시장 현황

15 2011년 국내 의약품[4] 제조 규모는 약 15조 5,968억 원으로 이 중 완제의약품 제조 규모는 14조 1,094억 원, 원료의약품 제조규모는 1조 4,874억 원이다.

16 완제의약품 시장에 대해 살펴보면, 2011년 완제의약품 제조업체 수는 267개, 제조되는 품목수는 총 15,832개이며, 판매금액 기준으로 전문의약품이 전체 완제의약품의 약 82%를 차지하고 있다.

2) 처방권한을 가진 의사들에게 의약품에 대한 지식 전달 및 설명을 하는 것을 일명 '디테일(detail)' 이라 한다.

3) 한국은행 2009년 기업분석 자료 참조

4) 완제의약품, 원료의약품, 의약외품, 마약, 한외마약, 향정신성의약품을 모두 포함한다.

17 완제의약품 제조에서 상위 15대 기업의 시장점유율이 67.6% 수준으로 전체적으로는 경쟁적 시장구조이나, 전문의약품 시장에서 약효군별로 시장을 획정할 경우 일부 약효군에서 독과점적 구조가 나타나고 있다.

18 의약품 수요측면에서는 아래 <표 6>과 같이 2012년도 국민 전체 약제비가 13조 원으로 총 진료비 48조 2천억 원의 27.0%를 차지하였다.

19 우리나라의 건강보험 약제비는 2008년 10조 3천억 원에서 2012년 13조 원으로 최근 5년 사이 26.2% 증가하였다. 이러한 약제비 증가는 고령화 사회 진입에 따른 만성질환자 수 증가, 신약 등 고가 약으로의 처방 전환, 제약사의 과도한 판촉활동에 따른 불필요한 처방증가 등에 의한 것으로 분석되고 있다. 한편 총 진료비용에서 약제비가 차지하는 비중은 완만한 감소 추세를 보이는데 이는 약가 인하 요인이 반영된 것으로 분석된다.

<표 6> 연도별 진료비 및 약제비 현황

(단위: 조 원, %)

구 분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
총진료비	35.0	39.4	43.6	46.0	48.2
총약제비(구성비)	10.3(29.6)	11.6(29.6)	12.7(29.1)	13.4(29.1)	13.0(27.0)

* 자료출처 : 건강보험심사평가원

4) 제약산업의 유통구조

20 국내 의약품의 유통 경로는 ① 제약회사가 도매업체를 경유하여 공급하는 방식과 ② 제약회사가 도매업체를 거치지 아니하고 직접 요양기관과 거래하는 방식으로 구분할 수 있다.

21 의약품 도매업체는 2011년 기준으로 2,032개이며, 도매업체 중 매출액 상위 10개 업체가 전체 도매시장 매출액 16조 3,603억 원의 약 25%를 점하고 있고, 2000년 1

월 의약품 도매업소 시설면적기준(영업소 및 창고) 폐지 이후 도매업체수, 특히 영세 도매업체수가 급증(2000년 700개 → 2011년 2,023개) 하였다.

<표 7> 연도별 의약품 도매업체수

(단위 : 개)

연도	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
도매업체수[5]	1,698	1,732	1,753	1,877	1,944	2,032	2,093

* 자료출처 : 한국의약품도매협회

5) 제약산업의 규제현황

가) 의약품제조업 및 의약품도매업 허가

22 의약품 제조업을 영위하고자 하는 자는 제조 시설을 갖추어 식품의약품안전처장(이하 '식약처장'이라 한다)의 허가를 받아야 하며(약사법 제31조 제1항), 의약품도매업을 영위하고자 하는 자는 자산, 시설, 인력 등 일정 요건을 갖추어 시·도지사의 허가를 받아야 한다(약사법 제45조 제1항). 약국 개설은 자연인인 약사 또는 한약사만 할 수 있으며(약사법 제20조 제1항), 약사·한약사는 1개소의 약국만 개설이 가능하다(약사법 제21조 제1항).

나) 의약품 품목 허가

23 의약품을 제조·판매하기 위해서는 품목별로 식약처장의 허가를 받아야 하고, 품목허가 절차는 해당품목이 신약인지 복제약인지 여부에 따라 달라진다.

다) 광고 규제

24 전문의약품은 대중광고가 금지되고, 의학 또는 약학에 관한 전문적·학술적 목적의 매체를 이용한 광고만 가능하다. 그러나 의약분업 실시 이후 처방전을 환자가

5) 한약도매업체는 제외됨

직접 볼 수 있게 되면서, 소비자(환자)가 복용하는 전문의약품에 대한 관심이 증대되고 있으며, 정보의 비대칭성 문제로 인해 광고규제에 대한 개선 움직임이 지속적으로 있어 왔다.

25 2007년 4월 타결된 한미 자유무역협정에서 미국은 인터넷을 통한 의약품 정보 제공 허용을 요구하였는데, 보건복지가족부는 현재 국내에서 허용되고 있는 바와 같이 제약회사의 홈페이지를 통한 정보 제공만을 허용하기로 하고, TV 등을 통한 전문의약품의 광고와 인터넷 포탈을 통한 의약품의 정보 제공은 허용하지 않기로 하였다.

라) 의약품 마케팅의 특징

26 전문의약품은 의료서비스의 특성상 진료를 받는 환자가 의약품을 선택할 수 없는 상황에서 진료와 관련된 모든 선택은 의사가 하게 되고 제약업체는 의사들이 환자진료에 꼭 필요한 의약품을 제공하는 역할을 맡고 있다.

27 의사가 의약품을 구매·처방하는 행위는 상업적인 관계이기는 하나 기본적으로 환자를 위한 행위라는 측면에서 관계 당사자들의 이익을 최대화 하려는 일반 상업적 관계와는 큰 차이가 있다고 할 수 있다. 즉, 만일 의사와 제약업체 사이에 이루어지는 이런 상업적 행위가 환자에게 도움이 되기보다 의사나 제약업체에 더 이익이 되는 것이라면 이는 법적·윤리적으로 여러 가지 문제를 야기한다. 이에 따라 의약품의 공정한 거래를 위해 정부의 관리감독을 강화하고 관련단체 등에서 공정한 의약품 판매경쟁과 거래질서를 위한 규약을 만들어 제약회사들로 하여금 이를 지키도록 권고하고 있는 것은 전 세계 공통사항이며 불공정한 거래로부터 소비자인 모든 국민을 보호하고, 공정한 경쟁을 확보하기 위한 노력의 산물이다.

28 우리나라의 경우 대한의사협회 산하 공인학회의 숫자는 131개에 달하며, 제약회사는 학회에 대한 세미나 지원, 부스광고 등을 통해 자사제품 홍보 및 판촉활동을 하고 있으며, 주요병원의 의사들이면서 주요 학회의 임원들인 의사들을 핵심의사(KOL: Key Opinion Leader)로 선정하여 강의료·자문료 지원, 시판후 조사(PMS) 실시 등 다양한 방법의 지원을 통하여 자사 제품을 처방에 포함시키거나 구매하도록 유도하고 있

다. 공인학회 이외에 각 지역 의사회·연구회·동문모임 등 비공식 의료인모임에 대한 판촉활동도 이루어지고 있으나 그 규모 등은 현실적으로 파악이 어려운 상황이다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 개요

29 피심인은 자사 의약품인 메녹틸, 이토피드, 돈페질, 클로피, 다이보베트, 베실산암로디핀, 아토스타, 록소닌, 리세트론, 세파클러, 파목클, 락테올 등 12개 품목의 판매증진을 목적으로 의료법 제2조 소정의 의사나 의료법 제3조 소정의 의료기관(이하 의사와 의료기관을 함께 지칭할 때에는 '병・의원 등'이라 한다)에게 처방액의 일정 비율에 해당하는 현금, 물품 등을 지급하고, 제품설명회 비용, 해외학회 참가비용 등을 지원하기 위한 본사 차원의 판매촉진계획을 수립하는 등 2010년부터 2011년까지의 기간 동안 전국의 다수 병・의원 등에게 현금, 물품, 제품설명회 비용, 해외학회 참가비용 등 경제상 이익을 제공하였다.

30 또한, 피심인은 자사 의약품인 '아스몬' 품목의 판매증진을 목적으로 일정 금액 이상의 처방을 약속한 경기지역 병・의원 등을 대상으로 물품을 지급하기 위한 판매촉진계획을 수립하였으며, 2011년 12월 한 달 동안 경기지역 병・의원 등에게 물품 등 경제상 이익을 제공하였다.

2) 판매촉진계획의 수립

가) 개관

31 피심인은 자사 의약품의 판매증진을 목적으로 병・의원 등에게 '영업추진비B'[6] 및 '랜딩비(L/D 비)' 예산에서 처방사례비를 지급하고 처방증진을 위해 세미나,

6) 아래 <표 8>, <표 11>에서 보는 바와 같이 피심인은 판매촉진계획 등에 '영업추진비B', 'B Promotion'

RTM[7], 제품설명회, 의사모임 비용 및 학회 참가비용 등을 지원하고자 2010년도 전문의약품 전체 및 품목별 판매촉진예산을 편성하는 등 본사 차원의 판매촉진계획을 수립하였다. 피심인의 2010년도 품목별 판매촉진예산 중 '영업추진비B' 항목에 배정된 금액은 아래 <표 8>, <표 9>와 같다.

<표 8> 2010년 전문의약품 판매촉진예산(심사보고서 소갑 제16호증)[8]

4. 82기 처방의약품 판촉예산 개요

예산개요

구분	규격	유통	수량	금액	목표단가	마케팅 방향
목표	전체품목	가인의		79,086,074		
		병원		37,099,355		
		계		116,185,429		

		내용	2010년	2010년 상품 내역	비고
영업비	종병	판매보급	1		
		영업추진비B	6,915,796		
		M/C 비(가맹점비)			
	의원	영업추진비B	17,098,933		
		감사사례			
	공통	차등유원비			
		L/D 비	110,000		
마케팅비	광고홍보	부스전시			
		의료지원고			
		전문지광고			
	학술	판촉물			
		분원지원			
		제품설명회			
		RTM			
		시장조사			
		세미나 및 심포지엄			
		강사료			
		지원료			
	일반판촉	거래처 지원			
		학회 및 연구 지원			
		지역지원			
		의료관련 품목 지원			
		기타 지원			
	기타	시공부			
		의약품 지원			
		인센티브			
합계				목표비점유 %	

<표 9> 2010년 품목별 판매촉진예산 현황(소갑 제16호증)

(단위: 천 원, %)

등의 용어를 사용하고 있는데, '영업추진비B'는 매출수량과 연계되어 병·의원 등에게 지급되는 것으로서 처방사례비 성격의 판매촉진비를 의미하는 은어로 추정된다. 제약회사들이 위반행위 적발가능성 등을 고려하여 처방사례비 명목의 지원을 일종의 은어로 표현한 예는 타 제약회사의 부당한 고객유인행위 건 심결례에서도 확인된다. 당해 심결례 상 제약회사는 'SP' 운영정책을 실시하였는데, SP는 Sample의 약자로서 거래처에 선지원, 후지원 등의 방법으로 지원할 수 있는 판촉비를 의미한다(공정거래위원회 2012. 4. 24. 의결 제2012-053호).

7) RTM(Round Table Meeting)은 참석자 전원이 일정 주제를 각자 준비한 내용에 따라 토론하는 방식의 모임을 말하고, 토론의 주제는 피심인이 정하되 강의내용은 참석자들이 사전에 준비한 내용에 따라 진행된다.

8) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 표기한다.

9) 위 <표 9>에 의하면, 메녹틸 등 오리지날 의약품의 제조원가율은 ○~○% 수준으로서 제조원가의 비중

품목명	판매목표액	제조원가[9] (원가율)	종병 '영업추진비B' / 의원 '영업추진비B'	'영업추진비B' (비율)
메녹틸(O)*	6,000,003		360,000(20%)	1,200,000 (20.0)
			840,000(20%)	
이토피드(G)	1,000,028		25,001(25%)	250,007 (25.0)
			225,006(25%)	
돈페질(G)	1,200,017		194,255(25~35%)	359,257 (29.9)
			165,002(25%)	
클로피(G)	4,000,013		622,497(25%)	1,000,003 (25.0)
			377,506	
다이보베트(O)	5,899,990		362,127	657,125 (11.1)
			294,998	
베실산암로디핀(G)	2,363,095		90,525(25%)	590,773 (25.0)
			500,248(25%)	
아토스타정(G)	9,102,467		88,659(30%)	2,153,974 (23.7)
			2,065,315(25%)	
록소닌(O)	10,000,721		190,416(60%)	2,336,992 (23.4)
			2,146,576(25%)	
리세트론(G)	2,399,898		177,826(60%)	640,830 (26.7)
			463,004(25%)	
항생제 (세파클러, 파목클)	6,062,647		48,866	1,193,086 (19.7)
			1,144,220	
기타 (락테올 포함)	68,163,400		4,755,623(20%)	13,632,680 (20.0)
			8,877,057(20%)	
합계	116,192,279		6,915,796	24,014,727 (20.7)
			17,098,933	

* 오리지날(특허의약품)은 'O', 제너릭(특허만료 복제의약품)은 'G'로 표기

32 피심인은 2009. 12. 16.에 "2010년 병원마케팅부 운영계획"을 수립하여 아래 <표 10>과 같이 자사 의약품인 메녹틸, 이토피드, 돈페질, 클로피, 다이보베트, 베실산암로디핀, 아토스타, 록소닌, 리세트론, 항생제(세파클러, 파목클) 등과 관련하여 연간 판매목표를 달성하기 위한 전략으로서 랜딩비, RTM 및 제품설명회 비용을 지원하고,

이 비교적 높게 형성되어 있으며, 이토피드 등 제너릭 의약품의 제조원가율은 ○~○% 수준으로서 제조원가의 비중이 비교적 낮게 형성되어 있다.

주요의사(KOL) 확보활동 등을 추진하기로 계획하였다.

<표 10> ‘2010년 병원마케팅부 운영계획’(소갑 제6호증)

주력품목 목표 & 주요전략 (1)

품 목	목 표	전 략
메녹틸	60억	• Potential Clinic 확보 / 집담회 및 지회 지원
이토피드	10억	• 랜딩비 지원 / 해외학회 지원
돈페질	12억	• GP, 치매검진센타 TARGETING / CONSULTANT MEETING
클로피	40억	• 소그룹 세미나 / 심포지움 시행
다이보베트	59억	• 1차 치료제 DETAIL 강화 / MORNING CALL활성화
베실산암로디핀	24억	• 제품설명회, RTM 실시 강화 / KOL 확보 현장 활동
아토스타	91억	• SIMVASTATIN 대체 / 40MG 출시로 제품군 확보
록소닌	100억	• ORIGINALITY 강조 / 기랜딩 병원 과 확장
리세트론	24억	• 헬스칼과의 병용 유도 / 신규대상처 집중
항생제	61억	• ENT, PED에 주력 / 인센티브 활용

Marketing Division

33 피심인은 2011. 2. 18.에는 아래 <표 11>과 같이 의원수도권1사업부의 ‘2011년 사업계획(Business Plan 2011)’을 수립하고 의원수도권1사업부 매출액의 8.3%에 해당하는 약 21억 8천만 원을 ‘B Promotion’ 예산으로 편성하였다.

<표 11> 피심인의 의원수도권1사업부 ‘2011년 사업계획’(소갑 제9호증)

2011 Profit & Loss

구 분	금 액	%
I. Turn-over		100.0%
II. Sales discount		%
III. Net sales		%
IV. COGs		%
V. Gross profit		%
VI. Total expense		%
a. Salary		%
Sales		
b. Expense		%
Daily allowance		%
Training		%
B Promotion	2,180,944,540	8.3%
S Promotion		%
L Promotion		%
Small Group seminar		%
Sang geum		%
Chadeung peongga		%
ETC sugeum%		%
Jiknab bogeum		%
Gang jo (New)		%
Others (PEUM EOI)		%
Donation		%
Hong bo		%
Jab bi (Function Op)		%
VII. Contribution margin		

나) 품목별 판매촉진계획

(1) 메녹틸

34 피심인은 아래 <표 12>와 같이 위장관 경련 및 과민성 대장증후군 치료제인 메녹틸 품목을 대상으로 2010년 판매촉진예산을 편성하였으며, 연간 매출목표를 달성하기 위하여 병·의원 등에게 '영업추진비B' 예산에서 처방사례비를 지급하고, 처방증진을 위해 RTM, 제품설명회, 핵심의사 발굴을 위한 시장조사, 판촉물, 식사 비용 등을 지원하기로 계획하였다.

<표 12> 2010년 메녹틸 판매촉진예산(소갑 제16호증)

메녹틸

(부가 세외, 단위 : 천원,)

구분	포장단위	유 통	수 량	금 액	목표단가	마 케 팅 방 향
복 쏘	메녹틸 20mg 30T	의원	20,661	83,987		IBS치료제로의 위상확립
		종합병원	8,850	35,975		IBS시장의 지속적인 확대
	메녹틸 20mg 100T	의원	40,287	545,889		IBS환자의 개발됨등으로 거래선당 처방금액 확대
		종합병원	17,265	233,941		
	메녹틸 20mg			899,792		
	메녹틸 40mg 30T	의원	41,976	335,976		종합병원 중심의 마케팅활동
		종합병원	17,985	143,952		IBS학회가발과 지속적인 지원으로 인지도 증대
	메녹틸 40mg 100T	의원	121,220	3,234,150		
		종합병원	51,954	1,386,133		
	메녹틸 40mg			5,100,211		
	메녹틸 전체			6,000,003		제조원가

		내용	2010년	2010년 산출 내역	비고
영업비		판 매 보 급			
	종병	영업추진비B	360,000	20%	
		M/C 비(과학장비)			
	의원	영업추진비B	840,000	20%	
		감조사원			
	공통	자동출장비			
		L/D 비			
마케팅비	광고 홍보	부스전시		6,000천원*2회	
		학회지광고		4,000천원*2회	
		전문지광고		전문지 10,000천원 / 광고등 40,000원	
		판촉물		의약품 : 4,000천원 100대 : 22,000원	
		문헌제작		IBS질환 홍보용 책자 제작	
	학술	제품설명회	45,300	종병 : 5,000천원 의원 : 44,000천원	
		RTM	49,000	종병 : 5,000천원 의원 : 44,000천원	
		시장조사		종병 staff솔루 이하 key-man발굴	
		세미나 및 심포지엄			
		강사료			
		자문료			
	일반 판촉	거래처 지원		Potential Clinic 발굴(판촉물, 식사지원등)	
		학회 및 연구 지원		6개 임의의 수하기관 학회 참가 및 지원	
		서울지원			
		의료관련 물품 지원			
		기타 지원		종병 MBO	

(2) 이토피드

35 피심인은 아래 <표 13>과 같이 소화불량 치료제인 이토피드 품목을 대상으로 2010년 판매촉진예산을 편성하였으며, 연간 매출목표를 달성하기 위하여 병·의원 등에게 '영업추진비B' 및 랜딩비 예산에서 처방사례비를 지급하고, 처방증진을 위해 제품설명회 비용, 해외학회 참가비용 등을 지원하기로 계획하였다.

<표 13> 2010년 이토피드 판매촉진예산(소갑 제16호증)

이토피드

(부가 제외, 단위 : 천원,)

구분	포장단위	유 통	수 량	금 액	목표단가	마 케 팅 방 향
목표	이토피드 30T	의원	22,273	89,583		클리닉 신규 거래선 활성화
		종합병원	2,475	9,999		
	이토피드 300T	의원	20,657	810,041		대형처 발굴
		종합병원	2,278	90,005		Target 품목 랜딩
	계			1,000,028		지조원가

		내용	2010년	2010년 산출 내역	비고
영업비		판 매 보 고			
	종병	영업추진비B	25,001	25%	
		M/C 비(과학장비)			
	의원	영업추진비B	225,006	25%	
		광고사항			
	공통	자동출장비			
		L/O 비			
	광고 홍보	부스전시			
		학회지광고			
		전문지광고			
		판촉물		학회용 : 2,000천원 routine : 25,000천원	
마케팅비	학술	문헌제작		홈M.스터커 제작	
		제품설명회			
		RTM			
		시장조사		기능성 소화불량 치료제 처방협태 조사	
		세미나 및 심포지엄			
		강사료			
		자문료			
		기타지 지원		[illegible]	
	일반 판촉	학회 및 연구 지원		해외학회 지원	
		저널지원			
		의료관련 물품 지원			
		기타 지원		지원 ※ 및 지원(1,000천원*6회)	
	기타	시급품			
		의약품 지원			
		인센티브		종병 : 5,000천원 의원 : 1,700천원	
합 계				목표비율유	

36 이와 함께 피심인은 아래 <표 14>, <표 15>와 같이 2010년 판매촉진계획을

수립하면서 경쟁사의 의약품(맥페란정, 레보프릴정, 돔피돈정)을 처방 중인 병·의원 등을 대상으로 자사 이토피드 품목을 신규 처방하도록 유도하기 위하여 좌담회, 제품설명회 비용, 해외학회(UEGW)[10] 참가비용 등을 지원하고 월평균 처방액이 50만 원 이상인 의원을 대상으로 랜딩비를 지급하기로 계획하였다.

<표 14> 종합병원에 대한 이토피드 판매촉진계획(소갑 제17호증)

Strategy : Promotion(Ⅰ)

종 합 병 원

Promotion	목적	내용
MBO (Management by Objectives)	1. L/D	1. 400bed이상 랜딩대상처 10처 (소화기내과) 2. 양식에 의해 영업&마케팅 공동 진도관리 3. 일정에 맞추어 지원(4. 좌담회, 강의료, 건강강좌지원등으로 진행
해외학회지원	1. L/D	1. 대상처 : 400bed L/D 완료 또는 L/D 약속처 추천 Dr. 2. 대상학회 : UEGW (스페인,10/23~27) 3. 조건 : 대상학회 포스터 이상 발표자 4. 진행 : 한국의학원통한 지원
학술집담회/지회	1. KOL학보 2. 매출증대	1. 대상: 소화기관련학회 학술집담회 및 지회 2. 학술집담회 지원 : 년 6회 3. 지회 6개광역권 기준 년 1회 지원 booth 참가 or 저녁식사
제품설명회	1. 신규처증대 2. 매출 증대	1. D/C 신청처에 한하여 시행 2. 科구분하지 않고 처당 3개과 인정
Incentive	1. 신규처발굴 2. 매출증대	1. 2010년내 200bed이상 랜딩시 팀 회식비지원 1) 기준 : 2010년내 DC통과처 2) 내용 : 팀 – 1처당 회식비 10만원 활용 개인(팀소속아닌) – 10만원 주유권

<표 15> 의원에 대한 이토피드 판매촉진계획(소갑 제17호증)

10) UEGW(United European Gastroenterology Week)는 유럽 소화내시경학회로서 미국 소화기학회(DDW : Digestive Disease Week)와 더불어 소화기학 분야의 세계 2대 학회에 해당한다.

Strategy : Promotion(Ⅱ)

의 원

Promotion	목적	내용
랜딩비지원	1. 신규처발굴	1. 50만원이상처에 대하여 L/D지급 2. 기준 : 2~4월 또는 3~5월 월평균 처방액 1) 50이상~200만원미만 : 100% 2) 200만원이상 : 200%
Incentive	1. 신규처발굴 2. 매출증대	1. 상반기 신규처 발굴 우수자 1) 기준 : 3~5월 월평균 PL 500천원 이상 2) 1등 : 문화 상품권 50만원 2등 : 외식 상품권 30만원 3등 : 주유 상품권 20만원 4~10등 : 주유 상품권 10만원 2. 조건 : 랜딩비 지원처는 제외
제품설명회	1. 신규처확보 2. 매출 증대	1. 지역별(시,구단위) 개원의 모임 2. 지점당 분기별 1회 3. 제주는 별도

(3) 돈페질

37 피심인은 아래 <표 16>과 같이 치매치료제 및 항우울제인 돈페질 품목을 대상으로 2010년 판매촉진예산을 편성하였으며, 연간 매출목표를 달성하기 위하여 병·의원 등에게 '영업추진비B'[11] 및 랜딩비 예산에서 처방사례비를 지급하고, 처방증진을 위해 제품설명회 비용 등을 지원하기로 계획하였다.

<표 16> 2010년 돈페질 판매촉진예산(소갑 제16호증)

11) 피심인은 종합병원의 경우 돈페질 품목의 용량(5mg 품목, 10mg 품목)에 따라 약 25~35% 수준의 '영업추진비B' 예산을 편성하였다.

[돈페질]

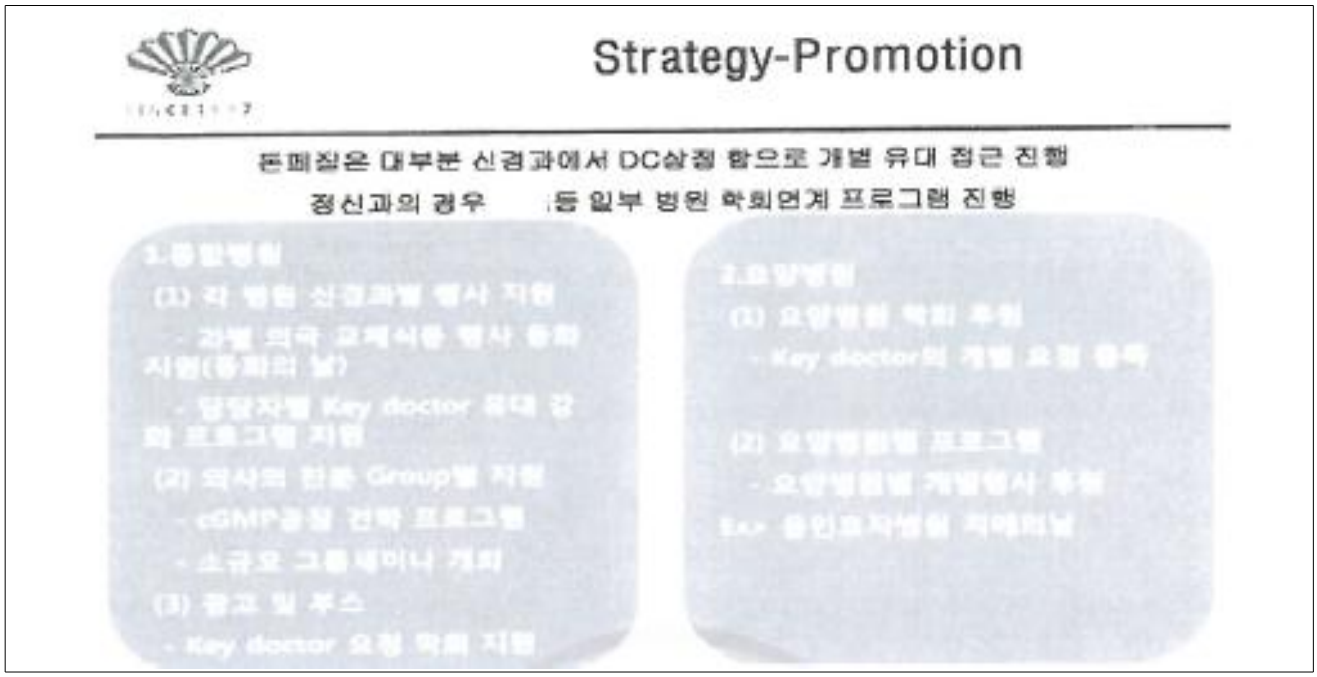
(세기 제외, 단위 : 천원,)

구분	포장단위	유 통	수 량	금 액	목표단가	마 케 팅 방 향
목표	5mg 30T	의원	6,072	237,974		
		종합병원	7,464	292,579		
	10mg 30T	의원	4,158	302,033		
		종합병원	5,356	367,481		
	계			########		제조원가

내용			2010년	2010년 산출 내역	비고
영업비	종병	판매보증			
		영업추진비B	194,255	5mg = 35% 10mg = 25%	
		M/C 비(과학장비)			
	의원	영업추진비B	165,002	25%	
	공통	강조사항		필요시 지점별 활용 강조사항 계획	
		차량집기비			
		L/D 비	30,000		
마케팅비	광고 홍보	무스전시		대한신경정신의학,정신약물학회,무슬조울병	
		학회지광고		총40회예정	
		신문지광고			
		판촉물		공기청 홍보물 진행	
	학술	문헌제작			
		제품설명회		관치세미나 지원금액	
		RTM			
		시장조사			
		세미나 및 심포지엄		지역별 요양병원 지원 프로그램	자세 운영 건에 한함
		강사료			RTM 강사료 지원
		사은품			
	일반 판촉	거래처 지원			
		학술 및 연구 지원			마케팅비 포함
		체험지원			
		의료관련 물품 지원			
		기타 지원			
	기타	시공품			
		의약품 지원			
		인센티브			
합 계				목표비율유 %	

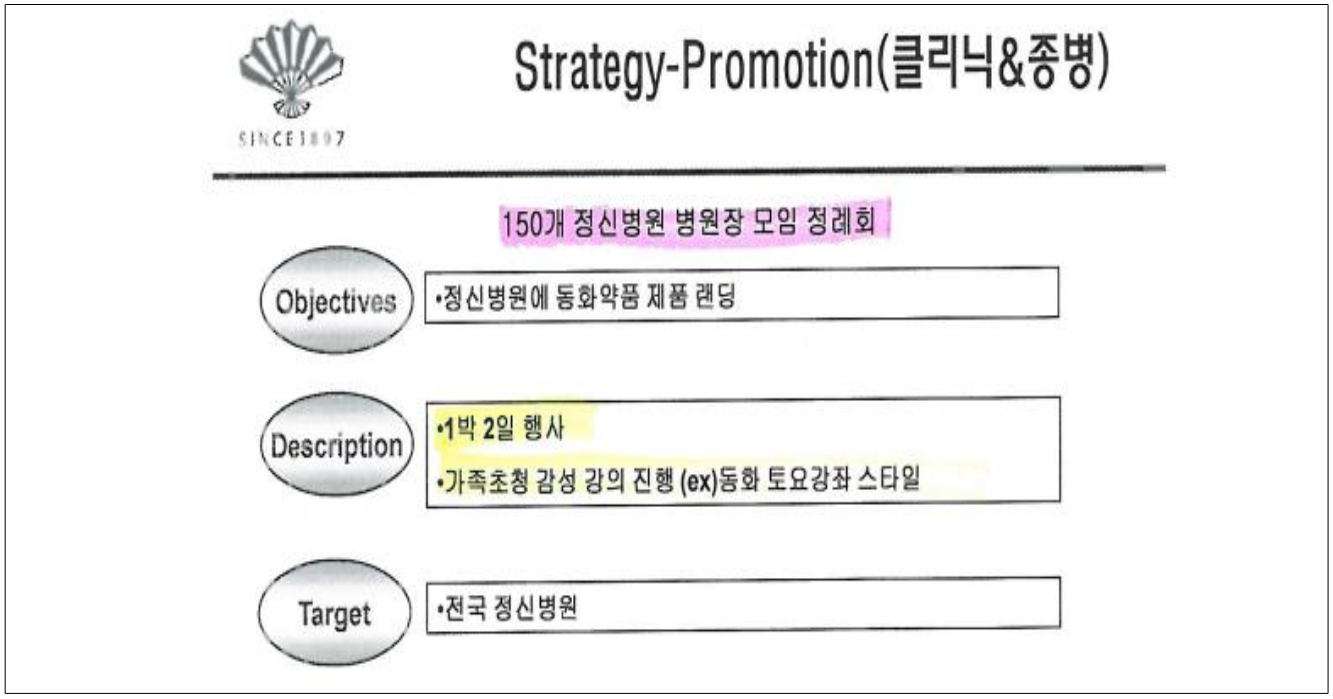
38 또한, 피심인은 아래 <표 17>과 같이 돈페질 품목의 처방증진을 유도하기 위하여 ① 종합병원의 경우 의국교체식 등 행사 비용, 핵심의사와의 유대강화 프로그램 등을 지원하고, ② 요양병원의 경우 핵심의사가 개별적으로 요청하는 학회 및 개별행사를 후원하는 내용의 계획을 수립하였다. 이와 함께 피심인은 아래 <표 18>, <표 19>와 같이 돈페질 품목에 대한 신규 처방증진을 위하여 ○○○병원 등 7개 주요 종합병원의 신경정신과 의사들을 참석대상으로 하는 모임(CNS Consultants meeting)을 개최하여 강의료, 식사비 등을 지원하고, 전국 150개 정신병원 원장 모임을 개최할 것을 계획하였다.

<표 17> 2010년 돈페질 판매촉진계획(소갑 제18호증)



<표 18> 2010년 돈페질 판매촉진계획(소갑 제18호증)

<표 19> 2010년 돈페질 판매촉진계획((소갑 제18호증)



(4) 클로피

39 피심인은 아래 <표 20>과 같이 동맥경화치료제인 클로피 품목을 대상으로 2010년 판매촉진예산을 편성하였으며, 연간 매출목표를 달성하기 위하여 병・의원 등에게 '영업추진비B' 및 '랜딩비' 예산에서 처방사례비를 지급하고, 처방증진을 위해 제품설명회 비용 등을 지원하기로 계획하였다.

<표 20> <u>2010년 클로피 판매촉진예산(소갑 제16호증)</u>

[클로피]

(부가 지원, 단위 : 천원,)

구분	포장단위	유 통	수 량	금 액	목표단가	마 케 팅 방 향
목표	30T	의원	10,647	45,712	-	
		종합병원	37,345	155,514		
	100T	의원	7,205	1,046,261		
		종합병원	11,046	1,734,476	-	
계						제조원가

내용			2010년	2010년 산출 내역	비고
영업비	공통	판 매 보 급			
		영업추진비B	627,497	25%	
		M/C 비(마케팅비)			
	의원	영업추진비B	377,506		
		감초사양			
		자동출장비			
		L/D 비	70,000	3곳예정	
마케팅비	광고 홍보	부스전시		4회예정	
		학회지광고		대한내과가정의학회등	
		진료지광고			
		판촉물		분기별 홍보물 비	
	학술	문헌제작			
		제품설명회			
		RTM		전지세미나및 지역세미나	
		시장조사			
		세미나 및 심포지움		·대심포지움 포함	차제 운영 건에 한함
		감사료		·대 심포지움 강사료	RTM 강사료 지원
		자문료			
	일반 판촉	기타지 지원			
		학회 및 연구 지원			해외학회 포함
		저널지원			
		의료관련 물품 지원			
		기타 지원			
	기타	시공품			
		의약품 지원			
		인센티브			
합 계				목표비점유	

(5) 다이보베트

40 피심인은 아래 <표 21>과 같이 건선치료제인 다이보베트 품목을 대상으로 2010년 판매촉진예산을 편성하였으며, 연간 매출목표를 달성하기 위하여 병·의원 등에게 '영업추진비B'[12] 예산에서 처방사례비를 지급하고, 처방증진을 위해 RTM, 제품설명회 비용 등을 지원하기로 계획하였다.

<표 21> 2010년 다이보베트 판매촉진예산(소갑 제16호증)

12) 피심인은 다이보베트 품목과 관련하여 종합병원에 대한 '영업추진비B' 예산을 "기준판촉비×병원수량"으로 편성하고, 의원에 대한 '영업추진비B' 예산을 "디테일(설명 대상 의약품) 수량×10%"로 편성하고 있는 바, 이를 통해 병·의원 등에 대하여 '영업추진비B' 예산을 통한 지급과 의약품 매출수량을 연계하고 있음을 확인할 수 있다.

다이보베트 (Daivobet®)

구분	규격	유통	수량	금액	목표단가	마케팅 방향
목표	다이보베트연고	개인의원	120,708	2,941,983		1. 종합병원 처방활성화 2. 개인의원 거래선 800개 확
		병원	120,709	2,950,007		
	계			5,899,990		제조원가

		내용	2010년	2010년 신출 내역	비고
영업비	종병	판매보급			
		영업추진비B	362,127	기준판매비 X 병원수량	튜브당 3,000원
	의원	M/C 비(과학장비)			
		영업추진비B	294,998	디테일수량 X 10%	
	공통	장조사비			
		차량유지비			
		L/D 비			
마케팅비	광고홍보	부스전시		13개 학회 참가	
		학회지광고			
		전문지광고			간행물 포함
		판촉물			
	학술	문헌제작		리뉴얼 제작, 건선질환 및 다이보베트 설명서 제작	팸플릿, 건선지침서
		시음설명회		60만원 X 150번	
		RTM		5,00만원 x 10번	
		시장조사		모닝, 런천 미팅 : 30만원 x 280번(70개병원)	병원기능
		세미나 및 심포지엄		1. 종합 부스전시, 레오:해외연자 2. 수계피부과 연시회(1회) / 레오 50%	자체 운영 건에 한함
		강사료			RTM 강사료 지원
		자문료			
	일반관계	거래처 지원			
		학회 및 연구 지원			해외학회 포함
		세미나지원			
		의료관련 공동 지원			
		기타 지원			
	기타	시공품			
		의약품 지원			
		인센티브			
	합계			목표비점유	

41 또한, 피심인은 아래 <표 22>, <표 23>과 같이 핵심의사를 발굴하여 다이보베트 품목의 판매촉진을 위해 활용하기로 하고, 종합병원 의사들을 3가지 유형으로 분류하여 유형별로 판매촉진방안을 달리 적용할 것을 계획하였다. 즉, 진료과목에 건선이 포함된 교수에 대해서는 학회 참가비용을 지원하고 패널 디스커션 좌장 및 강연회 강사 등으로 초빙하며, 일반의사에 대해서는 패널 토론자로 초빙하거나 강연회에 초청하고, 레지던트에 대해서는 의국비 지원 등을 통하여 반복적인 처방을 유도하는 등 의사 유형별 판매촉진방안을 수립하였다.

42 이 외에도 피심인은 아래 <표 24>와 같이 종합병원에 대한 다이보베트 품목의 판매촉진방안으로서 ○○○병원 등 주요 병원의 교수를 자문교수로 위촉하여 해당 병원의 처방증진을 유도하고, 토론을 통한 의국 지원 등으로 레지던트의 처방을 유도할 것을 계획하였으며, 다이보베트 품목의 다처방의사(H/U : Heavy User)를 개발할 목적으로 아래 <표 25>와 같이 사례발표회(Case Conference)를 개최하여 참석자 전원에게 연자비 또는 패널비 등을 지급하면서 이를 '제품설명회처럼 기안' 처리할 것을 계획하였다.

43 또한, 피심인은 아래 <표 26>과 같이 2010년 다이보베트 마케팅계획을 수립하여 해외학회[유럽피부성병학회(EADV)[13], 세계건선학회] 참가 비용, 건선협회 임원에 대한 골프 비용, 건선협회 여름캠프 참가비용 등을 지원할 것을 계획하였다.

<표 22> 2010년 피부과용약 마케팅전략(소갑 제5호증)

5. Key Success Factor

1. old Key Doctor 활용
2, New Key Doctor 발굴하여 유대 강화

<표 23> 2010년 피부과용약 마케팅전략(소갑 제5호증)

6-4. Promotion

• 종합병원 : Key doctor, Doctor, Resident 세분화 promotion 접근

- **Key doctor** : 진료과목에 건선이 포함된 교수
  → 학회 지원, 패널디스커션 좌장, 강연회 강사
- **Doctor(Dermatologist)**:진료과목에 상관없이 진료보는 교수
  → 패널디스커션, 강연회 초청
- **Resident** : 진료보는 레지던트
  → 의국비 지원, repeat 처방 유도

13) EADV는 'European Academy of Dermatology and Venereology'의 약자이다.

<표 24> 2010년 피부과용약 마케팅전략(소갑 제5호증)

2010년 다이보베트 추가 marketing 활동

(단위 : 천원)

	추가 마케팅 활동 내용	가능성	횟수	예산	총 대금액
up side	1. 2008년 8월 동법동량 허가사항 변경 홍보 강화	100%	2회	20,000	80,400
	2. 종합병원 처방 활성화 방안(1) 병원 등 교수 자문교수 위촉)	100%	3회	24,000	120,800
	3. 종합병원 처방 활성화 방안(2) 내부 외 교수 자문교수 위촉)	100%	3회	24,000	120,800
	4. 종합병원 처방 활성화 방안(모닝, 런칭 디스커션)	50%	3회	15,000	120,600
	5. 영업사원 인센티브 방안으로 동기부여	50%	2회	20,000	80,400
	sub total			103,000	622,600

1. 동법동량 허가변경 반복노출로 4주처방이후 연속처방에 대한 상담수여 감소 기대
2. 자문교수로 등록하여 현 스테로이드 단일제 처방빈도를 다이보베트로 대체효과 및 다이보베트의 우수한 효과와 안전성에 대한 Positive효과 기대
3. 모닝,런칭 디스커션을 통한 의국 지원으로 레지던트들에 대한 홍보효과 기대(병원별 3,4년차 전료보는 경우 있어 매출 증대 기대되며 향후 개인적 처방 follow하여 자연스런 처방을 유도)
4. 영업사원 인센티브 방안을 통해 관심 및 동기 유도 기대

<표 25> '2010년 1/4분기 POA 미팅'(소갑 제7호증)

종병 Program 3.

2010 1월 2월 3월 4월 5월 6월

Case Conference

- 목 적 : 다이보베트 H/U 개발 및 Case 확대
- 내 용
  - 3~5명 내외 참석 / 각자 처방 패턴 및 병용 약제 Presentation
  - 참석자 전원에게 연자/패널비 지급
- 참고사항
  - 발표 자료를 결과 보고서에 첨부하여야 함.
- 진행방법
  - 건별 병원마케팅부 협의 후 제품설명회처럼 기안, 진행
  - 의학부 협조, case 수집 후 향후 증례집 발간 -> 종병, 개인의원 활용

<표 26> '2010년 다이보베트 marketing 활동'(소갑 제5호증)[14]

14) 위 <표 26> 내 금액 단위는 천 원이다.

2010년 다이보베트 marketing 활동

판촉항목		금액	산출내역	비고
가격판촉	선전용			
	판매보급		병원목표 X 2%	10%할인
광고판촉	전문지(홍보실)		전문잡지 6,000,000원	
	학회지광고		피부과학회지 500,000원 X 2회	
	부스전시		학회부스설치 및 지원비 8회 x 평균830만원	3월 피부과의사회 춘계 3월 한남피부과학회 춘계 4월 대한피부과학회 춘계 5월 대한건선학회 6월 아시아 석소질환학회 8월 한남피부과학회 추계 10월 대한피부과학회 추계 11월 피부과의사회 추계
학술판촉	팜플렛(전단)		500원*3,000부 x 3종	
	제품설명회	70,000	의원(600,000원x50회) + 병원(800,000원x50회)	
	패널 디스커션	40,000	1회 10명 x 100만원 x 4회	피부과본학회, 건선학회, 피부과의사회, 한남학회
레오	EADV(6명)	30,000	6,000만원/2	레오공동지원
	세계건선학회(8명)	40,000	8,000만원/2	
	캠페인		5,000만원/2	
대외판촉	협회지원		500,000원 *1회	건선협회 여름캠프 지원
	골프지원	3,000	년 2회 * 150만원	건선밤원
	홍보물		(2,500원 + 2,300원) x 3,000개	2종(포스트잇, 볼펜)
	신약통과비		1,000,000*10건	
	학회출장비		3,000,000원 X 7명	
	지점판촉비 A	147,300	병원기능 X 기준판촉비	크림, 연고 : 1,500원 액 : 1,400원
	지점판촉비 B	399,583	디테일기능 X 10%	
	시음품		다이보베트 200개	신약/신규시 활용
대내	상금, 인센티브			레오지원
합계			목표비율유	

(6) 베실산암로디핀

44 피심인은 아래 <표 27>과 같이 고혈압치료제인 베실산암로디핀을 대상으로 2010년 판매촉진예산을 편성하였으며, 연간 매출목표를 달성하기 위하여 병·의원 등에게 '영업추진비B' 예산에서 처방사례비를 지급하고, 처방증진을 위해 RTM, 제품설명회 비용 등을 지원하기로 계획하였다.

<표 27> 2010년 베실산암로디핀 판매촉진예산(소갑 제16호증)

베실산암로디핀

(부가 제외, 단위 : 천원,)

구분	포장단위	유 통	수 량	금 액	목표단가	마 케 팅 방 향	
목표	30T	의원	134,451	1,197,555			
		종합병원	24,613	219,228			
	300T	의원	9,020	803,438			
		종합병원	1,604	142,873			
	계			2,363,095		제조원가	0

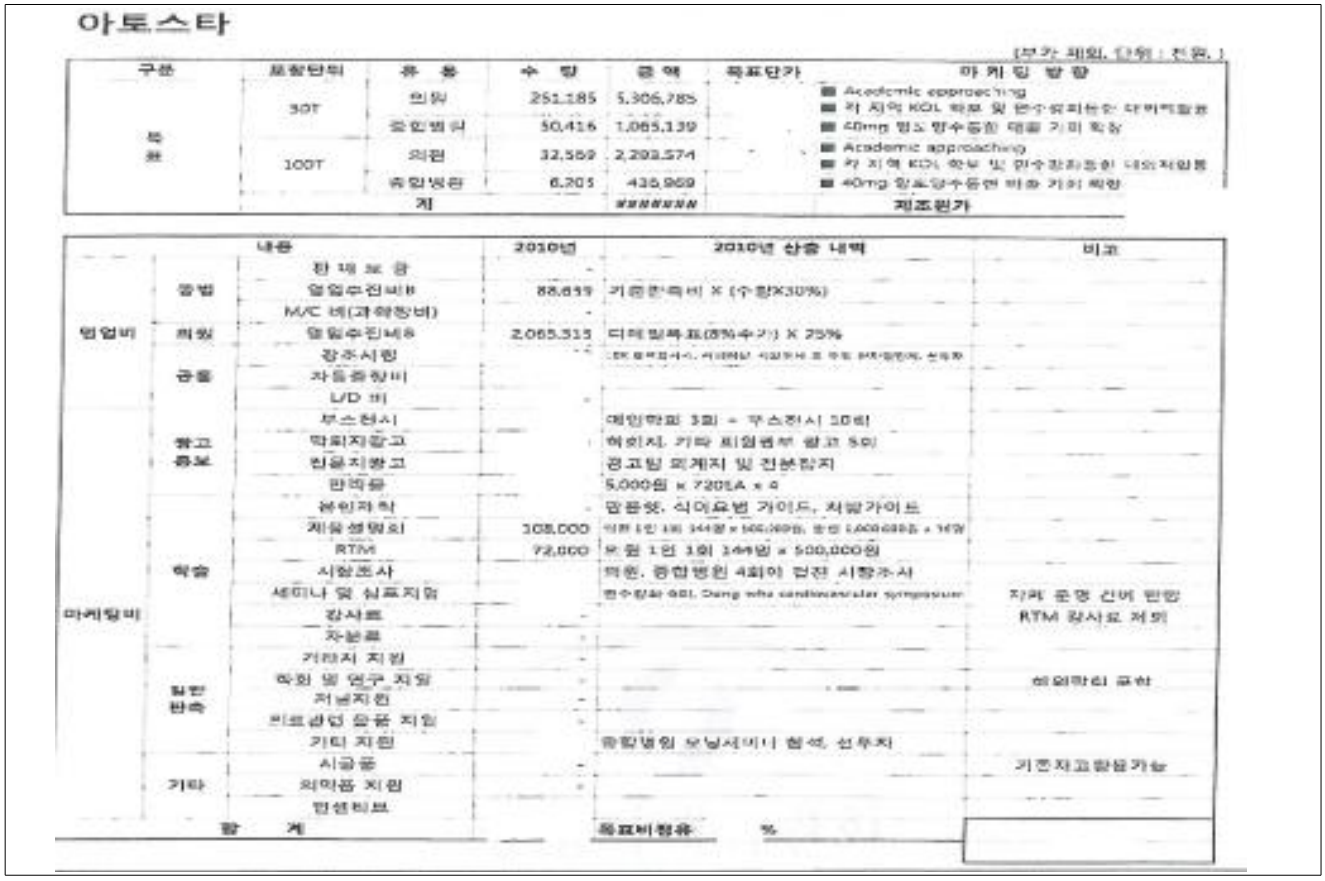
내용			2010년	2010년 산출 내역	비고
영업비	종병	판 매 M 금			
		영업추진비B	90,525	목표 x 25%	
		M/C 비(공원장비)			
	의원	영업추진비B	500,748	목표 x 25%	
	종합	장조사원			
		지원용장비			
		L/D 비			
마케팅비	광고 홍보	쿠스전시		전/후시 고정장치 및 관련지원/회사표	
		학회지광고			
		전문지광고		광고비	
		판매물			
	학술	운영세작		Main brochure(5,000), CV Leaflet(2,000), Leaflet(7,200)	
		제품설명회	53,000	제품설명회(27지점x4회), Conference(등 5지점)	
		RTM	22,000	RTM(550천원x22지점x2회)	
		시장조사		750개제x4회	
		세미나 및 심포지엄			자체 운영 건에 한함
		강사료			RTM 강사료 제외
		자문료			
	일반 판촉	거래처 지원			
		학회 및 연구 지원			해외학회 포함
		저널지원			
		의료관련 물품 지원			
		기타 지원			
	기타	시공품			
		의약품 지원			
		인센티브		Newsletter 제작	
합 계				목표비율유	

(7) 아토스타

45 피심인은 아래 <표 28>과 같이 심혈관 및 고지혈증 치료제인 아토스타 품목을 대상으로 2010년 판매촉진예산을 편성하였으며, 연간 매출목표를 달성하기 위하여 병・의원 등에게 '영업추진비B' 예산에서 처방사례비를 지급하고[15], 처방증진을 위해 RTM, 제품설명회 비용 등을 지원하기로 계획하였다.

<표 28> 2010년 아토스타 판매촉진예산(소갑 제16호증)

15) 피심인은 아토스타 품목과 관련하여 종합병원의 경우 '영업추진비B' 예산을 "기준판촉비×(수량×30%)"로 편성하고, 의원의 경우 '영업추진비B' 예산을 "디테일(설명 대상 제품)목표(8%추가)×25%"로 편성하고 있는바, 이를 통해 피심인이 병・의원 등에 대하여 '영업추진비B' 예산을 통한 지급과 의약품 매출수량을 연계하고 있음을 확인할 수 있다. 아래 <표 33>에 기재된 "아토스타 Q1 POA"(소갑 제19호증)의 '4Q-Material'에서도 피심인이 아토스타 품목의 채택(coding)과 처방활성화를 위하여 매출규모에 따라 지원하기로 하였음을 확인할 수 있다.



아토스타

구분	포장단위	유 통	수 량	금 액	목표단가	마케팅 방향
특 판	30T	의원	251,185	5,306,785		■ Academic approaching ■ 각 지역 KOL 학술 및 판수증회원을 대상 마케팅활동 ■ 40mg 함소 함수증회 대응 기회 확장
		종합병원	50,416	1,065,139		
	100T	의원	32,569	2,293,574		■ Academic approaching ■ 각 지역 KOL 학술 및 판수증회원을 대상 마케팅활동 ■ 40mg 함소함수증회 대응 기회 확장
		종합병원	6,205	435,969		
계				########		제조원가

내용			2010년	2010년 상술 내역	비고
영업비	영업	판매보증			
		영업수진비	88,659	기존판촉비 X (수량X30%)	
		M/C 비(과학장비)			
	의원	영업수진비용	2,065,315	디테일목표(5%수가) X 75%	
		강사사례			
	공통	자동차비			
		L/D 비			
	광고 홍보	부스전시		대한약회 3회 + 부스전시 10회	
		학회지광고		학회지, 기타 의원용부 광고 5회	
		일간지광고		공고일 회계지 및 전문잡지	
		판매물		5,000원 x 720EA x 4	
마케팅비	학술	분위자학		맘플렛, 식이요법 가이드, 처방가이드	
		제품설명회	308,000	[illegible]	
		RTM	72,000	문원 1인 1회 144명 x 500,000원	
		시장조사		의원, 종합병원 4회이 검진 시장조사	
		세미나 및 심포지엄		판수증회 KOL Dong-wha cardiovascular symposium	자체 운영 건에 한함 RTM 강사료 제외
		강사료			
		자문료			
		기타지 지원			
	일반 판촉	학회 및 연구 지원			해외학회 금액
		저널지원			
		의료관련 물품 지원			
		기타 지원		종합병원 모임세미나 참석, 선투자	
	기타	시금품			기존자고참품가능
		의약품 지원			
		인센티브			
합 계				목표비용율 %	

46 또한, 피심인은 아래 <표 29> 내지 <표 32>와 같이 아토스타 40mg 품목의 발매(2010. 7. 1.)를 앞두고 마케팅부서를 통해 '아토스타 1분기 판촉계획'(아토스타 Q1 POA)을 수립하였는 바[16], 동 자료에 의하면 피심인은 아토스타 품목의 신규처방이 가능한 것으로 조사된 ○○의료원 등 전국 18개 병원을 'Target 병원'으로 선정하고, 해당 병원의 처방약제리스트에 아토스타 품목을 등재('coding 작업')[17]하기 위한 목적으로 번역료, 자문료, 시판후 조사(PMS)[18], 세미나・심포지움 개최 등을 지원하기로 계획하였음을 확인할 수 있다. 즉, 피심인은 아토스타 품목을 처방약으로 채택하기로 약속한 병・의원 등에게 "discussion" 예산 등을 통해 지원하기로 하였는 바, 동 자료에 기재된 "fake PMS", "PMS → trick" 이란 표현으로 미루어 볼 때 피심인이 처방과 연계시킬

16) 아토스타 40mg 품목의 발매는 2010. 7. 1.이었지만, 동 품목에 대한 약가등재가 2010. 2. 1. 이루어졌고 미리 담당병원을 대상으로 판매촉진 활동을 할 필요가 있었다(소갑 제19호증 참조).

17) 아래 <표 33>의 '3Q-Material'에 의하면, 처방약제리스트에 등재되는 기한이 2011년까지로 나타나 있는바, 이를 통해 아토스타 품목과 관련된 위 판매촉진계획이 2011년 말까지 실행될 예정이었음을 확인할 수 있다.

18) 정상적인 시판 후 조사(PMS: Post Marketing Surveillance)는 약사법에 따라 신약의 안전성 및 유효성 조사를 위한 목적으로 의무적으로 실시하며 사전에 정해진 의무증례수를 완료하는 방식으로 이루어지는 반면, 실시의무가 없는 PMS는 법적인 시행의무가 없음에도 제약회사의 자체 필요에 의해 행해지고 있다.

목적으로 시판후 조사(PMS)를 이용하고자 하였음을 확인할 수 있다.

<표 29> ‘아토스타 Q1 POA’(소갑 제19호증)

Target hospital

• 2009년 L/D 가능 조사 거래처 → 집중 target hospital

No	지점	담당자	병원명	거래선코드	처방 명당
1	수도권1	[illegible]	[illegible]		367
2	수도권1	[illegible]	[illegible]		
3	수도권1	[illegible]	[illegible]		403
4	수도권3	[illegible]	[illegible]		389
5	대전	[illegible]	[illegible]		367
6	대전	[illegible]	[illegible]		
7	광주	[illegible]	[illegible]		216
8	전주	[illegible]	[illegible]		826
9	광주	[illegible]	[illegible]		221
10	광주	[illegible]	[illegible]		250
11	대구	[illegible]	[illegible]		457
12	대구	[illegible]	[illegible]		746
13	대구	[illegible]	[illegible]		706
14	대구	[illegible]	[illegible]		745
15	대구	[illegible]	[illegible]		211
16	대구	[illegible]	[illegible]		425
17	대구	[illegible]	[illegible]		550
18	대구	[illegible]	[illegible]		533

<표 30> ‘아토스타 Q1 POA’(소갑 제19호증)

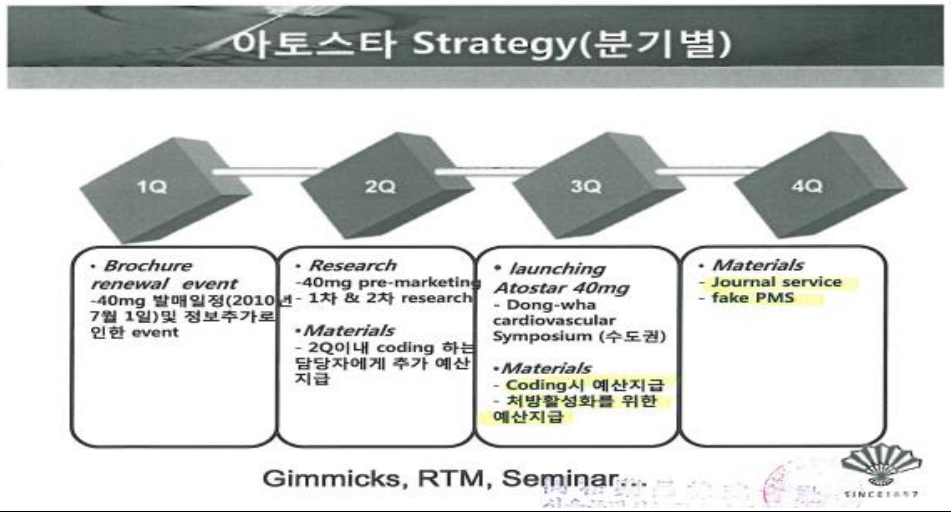
Time table (1Q~2Q)

Activity	'10.1				'10.2				'10.3				'10.4				'10.5				'10.6				비고
	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	
Brochure renewal event																									· 2월 초에 행사 시작 · 영업부로부터 target 거래선 조사→ paper quiz → 소정의 선물지급 → 추후 40mg처방처로 follow up
GH 40mg Research																									· 4월 둘째주 POA 후 Research시작 · 영업부로 부터 target 거래선 조사, paper 설문조사→소정의 선물 지급→ 거래처 매출확보 전술

• 약가 등재는 2월 1일이며 기회확보를 위해 상반기 coding 추진 부탁

• *2Q내에 coding 하는 담당자에게 추가예산 지급*

<표 31> ‘아토스타 Q1 POA’(소갑 제19호증)



<표 32> ‘아토스타 Q1 POA’(소갑 제19호증)

2Q-Material

강조사항	• 아토스타 2Q coding 활성화 방안
대상	• 각 담당 종합병원 Cardio 과
목적	• 발매는 7월 1일이지만 약가 등재가 2월 1일로, 미리 담당병원에 10mg과 40mg coding 작업을 유도하기 위함
사용예산	• discussion
방법	• 법인카드 사용/개인카드 사용
Acitivity	• 2월 1일 약가 등재 후 상반기 DC에 coding 약속 담당자코스에 추가예산 지급
Follow-up	• 7월 Symposium 행사참여 유도 • 10mg/40mg coding의 target hosptial 확정 • 2Q coding 가능 담당자에 한함

3Q-Material

강조사항	• 아토스타 3Q coding 활성화 방안
대상	• 각 담당 종합병원(400bed 이상) Cardio 과
목적	• 발매와 맞추어 2010년 하반기 10mg/40mg coding 및 처방활성화
사용예산	• discussion
방법	• 법인카드 사용/개인카드 사용
Acitivity	• 7월 이후 coding 약속 담당자 코스에 추가예산지급
Follow-up	• 10mg/40mg 처방증대활동 • coding의 기한은 2011년이며 PM과 진도관리

4Q-Material

강조사항	• 아토스타 4Q coding 및 처방성화 방안
대상	• 10mg/40mg coding 및 처방활성화
목적	• 발매와 맞추어 2010년 하반기 10mg/40mg coding 및 처방활성화
사용예산	• 매출규모에 따른 지원
방법	• 법인카드 사용/개인카드 사용
Acitivity	• Journal service → 번역료 • 자문 → 건당 자문료 • PMS → trick • Seminar
Follow-up	• 10mg/40mg 처방증대활동 • 매월 병원별/의사별 처방분석

(8) 록소닌

47 피심인은 아래 <표 33>과 같이 소화성궤양 치료제인 록소닌 품목을 대상으로 2010년 판매촉진예산을 편성하였으며[19], 연간 매출목표를 달성하기 위하여 병・의원 등에게 '영업추진비B' 예산에서 처방사례비를 지급하고, 처방증진을 위해 제품설명회, RTM 비용 등을 지원하기로 계획하였다.

<표 33> 2010년 록소닌 판매촉진예산(소갑 제16호증)

19) 피심인은 록소닌 품목과 관련하여 종합병원의 경우 '영업추진비B' 예산을 "기준판촉비×(수량×60%)"로 편성하고, 의원의 경우 '영업추진비B' 예산을 "디테일목표(8%추가)×25%"로 편성하고 있는바, 이를 통해 피심인이 병・의원 등에 대하여 '영업추진비B' 예산을 통한 지급과 의약품 매출수량을 연계하고 있음을 확인할 수 있다.

록소닌

(부가 제외, 단위 : 천원)

구분	포장단위	유 통	수 량	금 액	목표단가	마 케 팅 방 향
목표	30T	의원	49,710	236,988		1. 연구 처방거래처 확보 - 병원위기, 우미디즘 진단내과
		종합병원	13,717	62,982		
	100T	의원	74,562	1,184,865		2. 기존처 처방증대 - 내과, 일반의원
		종합병원	19,825	315,038		3. 종합병원 접성화 - 약외, 지회연계 작업
	500T	의원	81,526	6,477,569		
		종합병원	21,689	1,723,299		
	계			10,000,721		제조원가

		내용	2010년	2010년 산출 내역	비고
영업비	종병	판 촉 보 급			
		영업수주비용	190,416	기준판촉비 X (수량X60%)	
		M/C 비(계약실비)			
	의원	영업추진비B	7,146,576	디테일(설명 대상 의약품)목표(8%추가) X 25%	
	공통	강사사례		성모수사, conference 강사지원	
		처방증정비		목표대비 0.6%	
		L/O 비			
마케팅비	광고홍보	무스탠사		연설회과, 유미디즘, 부용경지회(5회/년)	
		학회지광고		병원역과 기온의원위회 회보, 초록집 광고	
		전문지광고		광고등	
		판촉물		고급판촉물, PMIE GIFT(볼펜, 메모지)	
		준수제작		와지제사, NEW 팜플렛, 신약사용법, 임상문헌	
		제품설명회	120,000	의원 40만*200회, 병원 70만*50회	
		RTM	10,000	광고료 기준 : 의원 Dr. 30만원, 종병 Dr. 50만원	
	학술	시험용사			
		세미나 및 연료지원			지역 운영 건에 한함
		강사료			RTM 강사료 지원
		자문료		연보의 약술조원, 약술지 제작, 프로그램 한정	
	일반관리	거래처 지원			감수사원 원공
		약외 및 연구 지원			매진약외 조합
		제남지원			
		의료관련 물품 지원			
		기타 지원			
		시공물			
	기타	의약품 지원			
		인센티브		대행 및 인센티브	산크여업단
합 계				목표비용율	

(9) 리세트론

48 피심인은 아래 <표 34>와 같이 골다공증 치료제인 리세트론 품목을 대상으로 2010년 판매촉진예산을 편성하였으며, 연간 매출목표를 달성하기 위하여 병・의원 등에게 ‘영업추진비B’[20] 예산에서 처방사례비를 지급하고, 처방증진을 위해 제품설명회, RTM

20) 피심인은 리세트론 품목과 관련하여 종합병원의 경우 ‘영업추진비B’ 예산을 “기준판촉비×(수량×60%)”로 편성하고, 의원의 경우 ‘영업추진비B’ 예산을 “디테일(설명 대상 의약품)목표(8%추가)×25%”로 편성하고 있는바, 이를 통해 피심인이 병・의원 등에 대하여 ‘영업추진비B’ 예산을 통한 지급과 의약품 매출수량을 연계하고 있음을 확인할 수 있다.

명목의 행사를 개최한 후 종합병원 및 의원 의사들을 대상으로 30만~50만 원의 강의료를 지원하기로 계획하였다.

<표 34> 2010년 리세트론 판매촉진예산(소갑 제16호증)

리세트론

(부가 제외, 단위 : 천원,)

구분	포장단위	유 통	수 량	금 액	목표단가	마 케 팅 방 향	
목표	4T	의원	79,146	1,703,855		1. 신규 처방거래처 확보	
		종합병원	32,332	696,043		2. 학술모임 증대	
	계			2,399,898		제조원가	370,107

		내용	2010년	2010년 산출 내역	비고
영업비	종합병원	판 매 M 금			
		영업추진비용	177,826	기준판촉비 X (수량X60%)	
		M/C 비(과학장비)			
	의원	영업추진비용	463,504	디터업목표(8%주가) X 25%	
	공통	강조사항		골다공증 무료검진 캠페인, 설문조사(퀴즈)	
		차등출장비		목표대비 0.6%	
		L/D 비			
마케팅비	광고홍보	무스전시		골대사, 골다공증 학회, 골다공증 연수강의 6회	
		학회지광고		조류진광고 6회	
		전문지광고		광고임	
		판촉물		고급판촉물, FREE GIFT(볼펜, 메모지 등)	
	학술	문헌제작		골다공증 책자, 팜플릿, DM발송	
		제품설명회	80,000	의원 40명*130회, 병원 70명*40회	
		RTM	10,000	강의료 기준 : 의원 Dr. 30만원, 종병 Dr. 50만원	
		시장조사			
		세미나 및 심포지엄			자체 운영 건이 한정
		강사료			RTM 강사료 제외
		자문료		전문의 학술모임, 학술지 제작, 프로그램 진행	
	일반판촉	거래처 지원			강조사항 협력
		학회 및 연구 지원			해외학회 포함
		저널지원			
		의료관련 물품 지원			
		기타 지원			
	기타	시공품			
		의약품 지원			
		인센티브		우수 MR 10인 부모님 건강검진비용 지원	
합 계				목표비율유	

49 아울러 위 판매촉진예산에 첨부된 아래 <표 35>의 자료에 의하면, 피심인은 처방증진을 위해 전국의 병·의원 등을 대상으로 RTM, 제품설명회, 학술모임, 골프 및 스키 비용 등을 지원하기로 계획하였음을 확인할 수 있다.

<표 35> 2010년 리세트론 판매촉진예산(소갑 제16호증)

리세트론

나. 마케팅 방향

4. 분기별 마케팅 방향

가. 1분기 : 신규 처수 증대, 리세트론 D/C 가능처 발굴
: 설문조사, 퀴즈이벤트를 통한 제품 노출빈도 증대 및 호기심 유발
나. 2분기 : 처방증대 : 학술자료 활용한 RTM 및 제품설명회 전국 동시다발적으로 진행
: KOL 유대관계 강화(골다공증 전문의 2차 학술모임)
다. 3분기 : 골다공증 전문의 2차 학술모임 및 행사진행(골프 등)으로 유대강화
우수 MR 10인 부모님 건강검진비용 지원으로 담당자 관심유도 및 처방증대
라. 4분기 : 골다공증 전문의 4차 학술모임
처방증대 : 학술자료 활용한 RTM 및 제품설명회 전국 동시다발적으로 진행

라. 마케팅 활동 계획
(중략)

3. 기본 영업정책
가. 영업추진비 활용

4. 대외마케팅계획
가. 종병 : 학술모임 시 행사 진행(골프 교실, 스키캠프 등), 모닝 컨퍼런스 간식 지원
나. 의원 : 골다공증 무료검진 캠페인
다. 공통 : 설문조사, 퀴즈이벤트를 통한 제품 노출빈도 증대 및 호기심 유발

(10) 세파클러 및 파목클

50 피심인은 아래 <표 36>, <표 37>과 같이 항생제인 세파클러 및 파목클 품목을 대상으로 2010년 판매촉진예산을 편성하였으며, 연간 매출목표를 달성하기 위하여 병・의원 등에게 '영업추진비B'[21] 및 '랜딩비' 예산에서 처방사례비를 지급하고, 처방증진을 위해 제품설명회 비용 등을 지원하기로 계획하였다. 아울러 피심인은 아래 <표 38>과 같이 세파클러 및 파목클 품목의 처방과 관련하여 '약속 시, 처방시작 시' 1회 1

21) 피심인은 세파클러 및 파목클 품목 등 항생제와 관련하여 종합병원의 경우 '영업추진비B' 예산을 "기준판촉비×(수량×50%)"로 편성하고, 의원의 경우 '영업추진비B' 예산을 "디테일목표×B방안"로 편성하였는바, 이를 통하여 피심인이 병・의원 등에 대하여 '영업추진비B' 예산을 통한 지급과 의약품의 매출수량을 연계하고 있음을 확인할 수 있다. 또한 아래 <표 37>에 의하면, 피심인은 영업추진추가비 항목의 예산을 편성하고, 해당 예산에서 100만원 이상 처방하는 병・의원 등에게 처방사례비를 지급하기로 계획하였음을 확인할 수 있다.

백만 원 정도 소요되는 제품설명회를 개최하기로 계획하였는 바, 이로 미루어 볼 때 처방에 대한 사례로서 제품설명회를 활용하고자 하였음을 확인할 수 있다.

<표 36> 2010년 파목클/세파클러 판매촉진예산(소갑 제16호증)

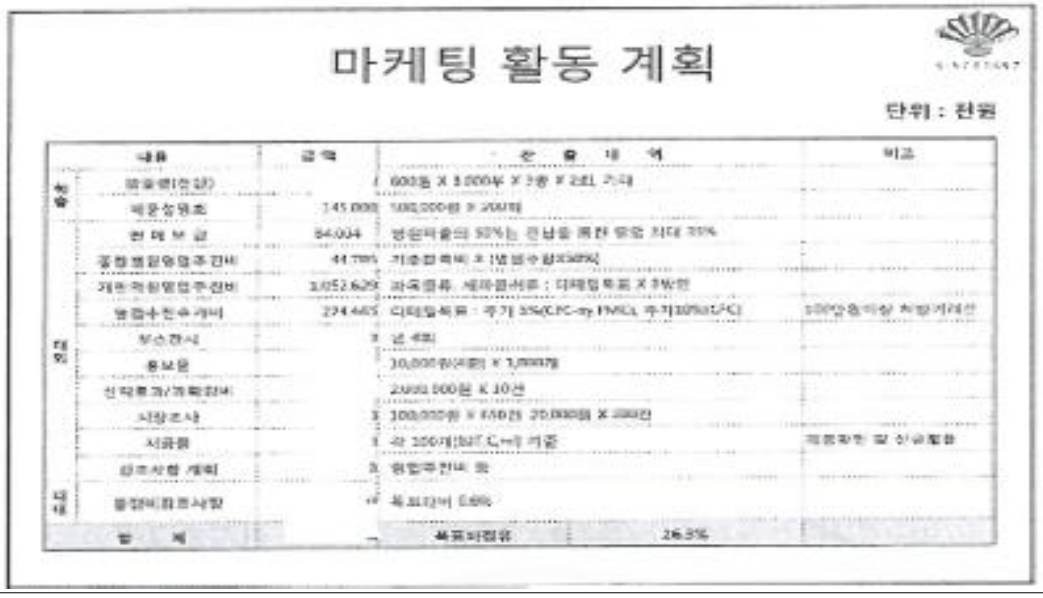
항생제 (세파클러류,파목클류)

(소가 지위, 원부 : 천원.)

구분	포장단위	유 형	수 량	금 액	목표단가	마케팅 방법
목표	세파클러 캡슐(100C)	의원	39,238	2,074,081		1. 주수거래처, 주처방의 위주공략
		종합병원	5,466	288,927		2. 가장 널리 파관화된 세제인용 라조
	세파클러 캡슐(30C)	의원	8,335	132,038		X 1사 선제제임상 실주하여 처방금액 하
		종합병원	915	14,530		
	세파클러 시럽	의원	33,517	594,260		
		종합병원	8,045	46,262		
	세파클러계			2,950,059		
	피마클러	의원	60,047	1,608,044		
		종합병원	6,046	168,448		
	파목클시럽	의원	125,637	410,464		
		종합병원	17,157	55,966		
	파목클 유효시럽	의원	137,850	693,699		
		종합병원	17,487	87,767		
	파목클계			3,112,589		
	계			6,062,647	최소한가	

구분		내용	2010년	2010년 산출 내역	비고
영업비	출장	판 대 료 금	89,554	영업비용의 50%는 간납을 통한 영업 외대 35%	
		영업수당비용	48,866	기존판매비 X (변인수당X50%)	
		M/C 비(파목클비)		2,000,000원 X 5건	
	의원	영업수당비용	1,144,220	파목클류, 세파클러류 : 디테일독료 X 8명인, 디테일독료 : 추가 5%(CFC-sy,PMC), 추가 10%(CFC1 리벨서세산 지위	
	공통	장조사원		영업주전비 등	
		자동출장비		목표대비 0.6%	
		L/D 비	10,000	3,000,000원 X 5건	
		무소전시		년 4회 전원(소아과, 이비인후가)	
	광고 홍보	학회지광고			
		전문지광고			
		판촉물		10,000원(사출) X 1,000개 X 2회 등	
		문헌제작		600원 X 3,000부 X 3종 X 2회, 기타	
		제품설명회	145,000	500,000원 X 150회, 1,000,000원 X 20회	
마케팅비	학술	RTM			
		시장조사		100,000원 X 325건, 20,000원 X 300건	
		세미나 및 심포지엄			사세 운영 전에 완전 RTM 감사료 지원
		강사료			
		자문료			
		거래처 지원			
	일반 판촉	학회 및 연구 지원			학회비용 지원
		지역지원			
		피부관련 응급 지원			
		기관 지원			
	기타	시음회		계획하면 참관	
		의약품 지원			
		인센티브		없음	

<표 37> 2010년 파목클/세파클러 판매촉진계획(소갑 제27호증)



마케팅 활동 계획

단위 : 천원

내용	금액	산출내역	비고
홍보			
홍보			
홍보	145,000		
홍보	84,004		
홍보	44,799		
홍보	3,052,629		
홍보	274,445		
대외			
대외			
대외			
대외			
대외			
대외			
대외			
합계		목표마진율 26.3%	

<표 38> 2010년 파목클/세파클러 판매촉진계획(소갑 제27호증)

- **제품설명회**
  - 20회 실시
  - 대상 및 활용
    - * 지역별 대상 거래처별 2회 활용 : 약속 시, 처방시작 시
  - 예산 : 2,000만원(20회*100만원)

(11) 기타 전문의약품(락테올 포함)

51 피심인은 아래 <표 39>와 같이 기타 전문의약품(락테올 포함)을 대상으로 2010년 판매촉진예산을 편성하였으며, 연간 매출목표를 달성하기 위하여 병·의원 등에게 '영업추진비B' 예산에서 처방사례비를 지급하고, 처방증진을 위해 제품설명회, RTM 비용 등을 지원하기로 계획하였다.

<표 39> 2010년 기타 전문의약품 판매촉진예산(소갑 제16호증)

기타 품목

구분	규격	유형	수량	금액	약품단가	마케팅 방안
속표	기타품목	개인의원		44,885,284		
		병원		23,778,117		
		계		88,162,400		

		내용	2010년		2010년 산출 내역	비고
영업비	중병	판매촉진비용	4,755,623	20%		
		MAC 미(과태료)				
	의원	판매촉진비용	8,877,057	20%		
		광고사항				
	공통	자료출판비				
		L/P 비				
		쿠스전시				
	광고홍보	학회지원고				
		판매지원고				
		판촉물				
마케팅비		문헌지적				
	학술	세미나비용료	36,000	60만원*60회		
		RTM	14,400	60만원*24회		
		시장조사				
		세미나 및 설표지원				
		강사료				
		자문료				
		기내지 시원				
	일반판촉	학위 및 연구 지원				
		제넬지원				
		의료관련 물품 지원				
		기타 지원				
	기타	시공품				
		백화품 지원				
		인센티브				
	합 계		13,739,080	약38억원꼴		비고
						PREPT

3) 판매촉진계획 등에 따른 경제상 이익 제공 유형

가) 현금, 물품 지급

52 피심인은 아래 <표 40>과 같이 2010년 1월부터 2010년 10월까지 의원들을 대상으로 자사 의약품의 판매증진을 위해 'B방안'[22], '선지원(일명 'SG방안')[23]', '랜딩비' 등의 명목으로 현금, 물품(이하 '현금 등'으로 표기한다)을 지급하였고[24], 아래 <표 41>과 같이 2010년부터 2011년까지 경기지역 의원들에게 'B방안' 등에 따라 현금·주유권·상품권 지급, 골프채 및 홈씨어터 제공, 원룸보증금·월세·관리비 대납 등 경제상 이익을 제공하였다[25].

22) 피심인의 2013. 8. 20.자 확인서에 의하면, 'B방안' 이란 병·의원 등에 대한 판촉방안으로서 이 중에는 현금성 지원이 포함되어 있음을 확인할 수 있다(소갑 제33호증).

23) 피심인의 2013. 8. 20.자 확인서에 의하면, 'SG방안' 이란 아직 처방이 이루어지지 않은 신규 병·의원 등을 대상으로 실시하는 판촉방안으로서 이 중에는 현금성 지원이 포함되어 있음을 확인할 수 있다(소갑 제33호증).

24) <표 40>의 자료는 2010년 1월부터 2010년 10월까지 B방안 등에 따라 현금 등을 지급한 내역을 정리한 자료로서, 아직 집행되지 않은 2010년 11~12월분을 고려하여 이를 12개월로 환산한 금액이 정리되어 있다.

25) 피심인이 경기지역 의원들에게 제공한 경제상 이익 내역이 구체적으로 어떠한 의약품의 처방증진과

<표 40> 2010년 'B방안' 등에 따른 현금 등 지급 현황(소갑 제21호증)

	2010년											12개월분 환산	2011년
구분	2010.01	2010.02	2010.03	2010.04	2010.05	2010.06	2010.07	2010.08	2010.09	2010.10	합계		
목표													
실적													
COGs													
의원													
의원(요구건수)													
병원	19,278,320	47,083,100	56,206,314	58,490,200	59,591,200	59,708,020	58,684,840	58,845,480	57,127,264	75,600,351	509,055,095	707,778,000	0.5%
지역(약국)병원													
전문의약품 판매량(시구)													
기업은행 B방안	346,330,000	672,374,999	659,102,534	724,846,369	800,394,581	859,740,470	894,572,379	439,270,387	379,240,659	448,121,106	5,804,991,281	6,804,775,000	8.4%
기업은행 B방안 선지원	253,302,779	209,831,442	523,000,329	738,533,179	774,555,098	740,945,933	1,370,474,484	1,202,394,854	650,209,540	1,139,100,420	8,408,784,037	9,538,808,000	12.2%
현지원	238,320,081	460,965,156	58,832,350	7,074,927	26,001,584	123,550,699	66,429,274	45,800,371	106,135,000	167,745,768	903,864,335	700,757,000	0.9%
국내보국 처방비													
지원금(일회다제형)													
기타(병도포함)													
ETC수금% 대비													
전문의약품 광고비													
상권리권													
2008 (구매)													
2011 (보험구매)													
2012 (세전후생비(식대))													
2015 (복리교통비)													
2022 (사업교육비)													
2023 (차량유지비)													
2026 (보험료)													
2037 (광고선전비(10))													
2040 (지원비)													
2100 (비사용권리)													

<표 41> 현금 등 경제상이익 제공 현황(피심인의 경기지점 보고자료 일부발췌)

연계되어 있는지는 구체적으로 확인되지 않았으나, 피심인의 확인서(소갑 제33호증)에 따르면 메녹틸, 이토피드, 돈페질, 클로피, 다이보베트, 베실산암로디핀, 아토스타, 록소닌, 리세트론, 세파클러, 파목클 등 11개 품목의 처방과 연계되어 있음을 확인할 수 있다. <표 41>에는 현금 등의 지급시기에 따라 처방전에 지급하는 선지원은 'SG', 처방후에 지급하는 후지원은 'B'로 표기되어 있다.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2192.02	4.5대학원	2,500,000	11월 28일 100건을 접했 12월말일 등유비용 300건을 인터넷 1차라 해산(2014.01) 다 일정
2133.03	녹미르워	970,000	2011년 12월말~2012.년 9월 1번 비분리전한일 9일 2012년 12월 일일 (2011년 12월~12월) 상여비용 전명. 매도일 없으며 10.2.1월부터 6개월 53 소송 중 사건 일 처분 3개월 확속
2203.01	소비자이일	2,304,000	2011년 대장명
2301.01	세금	303,500,000	2011년 다 일정 2012년 최대 원인일 선임월 후 회사 해임 전부 없다고 폐쇄 분명 해산 알고 선임해 방문고 함. 본재 불량보유 불속이라 건전해수라 구매 요청 중
2203.01	지출처일	3,480,000	2011년 대표명 해산상해보다는 200건을 폐쇄 광고적 구입 요청
2103.02	1일	253,000	5일째 방면 계보수 설명을 서비드함.
2203.02	전일	3,540,000	2011년 9월 말부터 전일 2012년 작업 100%로 마무 현장일 생략 결함구매드기고 보증금 월세 및 전선비 대신라는 것도 폐쇄 1월 이내 선반을 미장 계속
2103.03	세무인세 2.5%일	1,180,000	2012년 미일명
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2213.02	1월대비주	150,000	세금대출 40% 사무실조라이 12월말일일부터 수금일 부터 갖나스를 미결중일일 마지 전 일정
2203.02	일일위주	4,200,000	전일일 100,000원(12월초부) 3140제제일(12.22)일을 마지 일일 일정일일. 1월 초부 514,000일 수수료 전월마지 일은 전 일고 공고도의 12월 중일생과 9월 생일은 나자지 이미 전 일정일 전고 800건일일로 일일고 40일전 정도함
2103.02	지급주도일	1,780,000	50일도나 2월에 전일 180건일(12/15)마지 9월에서 대전일에 생일도 5.3 전일 12월일 90%이지 150건일 지급드함
2203.02	의원	410,000	50건일일(20%)이 6일 일(12.22) 7월에지 예상전일일 1.1월일일일일과지 40건일 대신 선일일.
2103.02	의원	310,000	12월부터(10%)서울학수원제과일일일에지는 중
2103.02	대부교보험	320,000	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2203.03	일사일과의원	250,000	2월에서1.5%지원해2.20%로 상경
2203.03	의원	790,000	급으로 3개월 뒤, 다시 인수하고 200만원 이지일 이지로 전 거래처, 2.3.1일 서울일구의 지원일 예산 일일
2203.03	7.5.의료소비일	500,000	현 국일일일부터 삼 고용에 지급까지 해산일일대신부도 폐기 전 거래선으로 일일금액 일으며 현사업부터 폐산50건일 일일부터 일부터 인테드라고 폐기전부사일일 서울부터는 20%로 인테드라일이 폐쇄한 거래선
2203.03	일일	1,030,000	2.04일일 폐쇄 거래로 전으로 2011년일에서 2200건일 선 폐쇄한 거래선으로 3개월 금액 지도로 지속 폐쇄 지불로에 등이폐쇄고 있음. 일일금액은 20%로 선일일 일부 중일으로 200건에 드 없는데 그중 300건에 은일지도 사일일부터 부 지전일일에게 보고드 전에일일
2203.03	5월	860,000	일전금액 일으로 폐쇄 중에 일에 지수 노 에로일 거래일
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2512004	신경과학과의원	[illegible]	940,000	2월 90만원 잔액가 200여만원으로 회복 불이들 가능성에 없으나 원수인계후 3개월 후에 8개월 하는게 중요한 필요 인소개자인 300만원 [illegible] 약자 원장으로 [illegible] 아니라도 가능성 상태에서 [illegible]
2512004	피부과의원	[illegible]	120,000	월급 금액 없으며, 평균 20%에서 25%로 상승가능 [illegible]
2512004	이원	[illegible]	650,000	의사지위 일전 검사 없음 1월퇴원수정시 12월분 인센트를 제외한 [illegible]
[illegible]			[illegible]	
2561205	내과의원	[illegible]	570,000	56명으나 2월말에 [illegible] 8월현재 [illegible] 50만원 [illegible] 100만원 [illegible] 인센티브는 200만원 [illegible] 3월부터 [illegible] 11월부터 [illegible] 37월말 50만원 [illegible]
2561205	내과의원	[illegible]	2,540,000	[illegible] 3월분 [illegible] 3월부터 [illegible] 상상은 [illegible] 지급 [illegible] 대상 선정 200만원
2561205	이비인후과	[illegible]	3,000,000	[illegible] 56명, 월급액 56 감상, 세트제작 [illegible] 세금 [illegible] 1,000원 [illegible] 제외. 주부부제도 [illegible] 정함함. 200만원 [illegible] 6명부터 [illegible] 대상선정 [illegible]
2511205	치과의원	[illegible]	480,000	서드파티로 56명이 2월말에 퇴직 [illegible] 18월 전체 100만원 [illegible] 200만원 [illegible] 지급 [illegible] 22,000원도 월급 [illegible] 20%정도로 [illegible] 11월부터 [illegible] 월급 [illegible] 인지 12월에 70만원 [illegible] 12월 정함 500만원 [illegible]
2512205	가정의학과의원	[illegible]	1,050,000	30명만 [illegible] 80만원 상향. 7명이 [illegible] 30만원 [illegible] 정함해서 [illegible] 없음도 [illegible] 12월정함날까지 [illegible] 지급
2512205	정신과의원	[illegible]	60,000	것수금지 [illegible] 지기되고 [illegible] 1.5% 9월말 [illegible] 관리자 [illegible] 한 두 [illegible] 필요
2512205	정형외과의원	[illegible]	510,000	[illegible] 30일까지입니다. 10월말부터 [illegible] 그전까지 [illegible] 예상
[illegible]			[illegible]	
2251206	소아과의원	[illegible]	120,000	[illegible] 최근 [illegible] 지급함.
2251206	시과의원	[illegible]	2,000,000	[illegible] 2011년 [illegible] 지급되어 [illegible] 1,700만원도 [illegible] 요양기구 [illegible] 1,000만원 [illegible]
2251206	내과의원	[illegible]	380,000	2월 30만원 및 [illegible] 조정을 [illegible] 하였습니다. [illegible] 지급되지 않았음.
2251206	내과	[illegible]	240,000	2월 24만원, 3월 [illegible] 원 본인 300만원 지급, 올해부터는 매달 1.0% 월도 [illegible] 월 300이상부터 [illegible] 모임 [illegible]
[illegible]			[illegible]	

53 피심인은 아래 <표 42>와 같이 2011년 중 의원들에게 처방 대가 및 처방 증진을 위해 현금 등을 지급하기로 약속하였음에도 이를 지급하지 못한 내역을 관리하고 있는 바[26], 동 관리내역과 관련 있는 위 <표41>의 자료에 당해 미지급분의 향후 지급

26) ○○○○○병원의 경우 위 <표 41>의 현금 등 경제상이익 제공현황에 의하면 2011년 9월까지 현금 등이 지급되어 있고 그 이후는 미지급상태인 바 위 <표 42>에서 ○○○○○병원에 대한 관리내역을 살펴보면 2011년 9월까지의 내역이 공란으로 되어 있고, ○○○외과의원의 경우도 2011년 11월까지 현금 등이 지급되어 있고 2011년 12월분만 미지급상태인 바 위 <표 42>에서○○○외과의원에 대한 관리내역을 살펴보면 2011년 11월까지의 내역이 공란으로 되어 있음을 알 수 있다. 이로 미루어 볼 때 위 <표 42>는 병·의원 등에게 처방사례비를 미지급한 내역을 정리한 것임을 확인할 수 있다.

일정도 함께 기재하고 있는 것으로 미루어 볼 때 피심인이 2011년 동안 지속적으로 선지원(SG) 또는 후지원(B)의 형태로 현금 등을 지급하였음을 알 수 있다.

54 피심인은 아래 <표 43>의 '2004년 락테올 예상매출수량'에 나타난 바와 같이 2004년도 주요 영업정책인 종합병원 활성화 정책에 따라 락테올 품목의 매출증대를 위하여 개인의원을 대상으로 B방안에 따른 처방사례비를 10%에서 15%로 상향조정할 것을 계획하고, 이에 힘입어 락테올 품목의 매출이 16~31% 정도 증가할 것으로 예상한 바 있다.

55 특히 'B방안'의 의미와 관련하여서는, 아래 <표 44>와 같이 피심인의 직원들이 2005. 12. 27. 권역별 교육에서 "B방안 조정품목 조별토의"를 위해 해당 품목의 매출신장 방법과 성공사례 등 토의내용을 준비하였고, 아래 <표 45>의 '개인의원 신규거래 성공사례'[27]와 같이 당해 자료의 내용에 'B방안'과 '판촉방안'이 구분 표기되어 있는 점 등으로 미루어 볼 때, 'B방안'이 단순한 판매촉진방안이 아니라 매출증대를 위한 '처방사례비 지급방안'을 의미하는 은어임을 확인할 수 있다.

<표 42> 2011년 현금 등 미지급내역(소갑 제23호증)

27) '개인의원 신규거래 성공사례'(소갑 제15호증)는 피심인의 직원인 대구지점 병원1팀 강○○이 2006. 1. 18. 발표한 자료이다.

진료과코드	거래선명			201101	201102	201103	201104	201105	201106	201107	201108	201109	201110	201111	201112	합계
235101	피부과의원	X														-
235101	피부과의원	X														-
235101	외과	X														-
235101	외과	X														-
235101	의원	X														-
235101	소아과의원	X														-
235101	내과	X														-
235101	내과의원	X														-
235101	내과의원	X						390,000	390,000	450,000	380,000	380,000	320,000	350,000	2,660,000	
235101	내과의원	X														-
235101	내과의원															-
235101	의원	X														-
235101	내과의원	X												970,000	970,000	
235101	소아과	X														-
235101	소아과의원	X		160,000	140,000	200,000	220,000	230,000	200,000	210,000	210,000	180,000	200,000	190,000	150,000	2,290,000
235101	내과	X		2,800,000	2,800,000	2,400,000	2,300,000	1,700,000	1,500,000	1,370,000	1,450,000	1,430,000	1,350,000	1,350,000	1,110,000	21,560,000
235101	피부과	X														-
235101	소아과의원	X														-
235101	의원	X														-
235101	내과의원	X														-
235101	의원	X														-
235101	가정의원	X		500,000	380,000	500,000	430,000	490,000	430,000	500,000	480,000	380,000	360,000	220,000	270,000	4,900,000
235101	의원	X														-
235101	의원	X												100,000	90,000	190,000
235101	의원	X														-
235101	재활의원	X												850,000	780,000	890,000	2,410,000
235101	내과의원	X														-
235101	사랑의원	X														-
235101	피부과의	X														-
235101	지브란후과의원	X														-
235101	소아청소년과	X														-
235101	병원	X														-
235101	의료재단	X														-
235101	소아	X														-
235101	이비인후과의원	X		130,000	90,000	130,000	130,000	130,000	100,000	100,000	100,000	140,000	130,000	170,000	210,000	1,560,000
235101	가정의학과의원	X														-
235101	의료재단	X														-
235101	내과의원	X														-
235101	병원	X														-
235101	신경과의원	X														-
235101	내과의원	X														-
235103	의원	X														-
235103	내과의원	X														-
235103	병원	X														-
235103	내과의원	X														-
235101 요약				1,590,000	2,410,000	2,200,000	2,080,000	2,500,000	2,370,000	2,530,000	2,570,000	2,130,000	2,130,000	2,120,000	1,990,000	28,410,000
235102	의원															-
235102	외과의원	직납	4%												150,000	150,000
235102	부과의원															-
235102	피부과의원															

경기도 의원사

<표 43> '2004년 락테올 예상매출수량'(소갑 제13호증)

2004년 라테올 예상매출수량

(단위 : 병)

구분	년도		Hospital						Pharmacy	
			Capsule(100C)		Granule(150g)		Tablets(100T)		Capsules(100C)	
			수량	신장율	수량	신장율	수량	신장율	수량	신장율
실적	2001년		[illegible]							
	2002년			[illegible]						
	2003년									
예상	2004년	판촉비용	[illegible]	8%		6%	[illegible]	7%		5%
		1) 개인처방 B방안 15%시 2) 공공병원 판매증가		16%		31%		30%		5%

* 2003년 12월부터 개인처방 라미나 정/라미나 개인처방 B방안(판촉비) 매출 기준 10%에서 15%로 실행 조정 -> 매출증가 기대
(참고 : 라미나 캡슐은 원가구조상 개인처방 B방안(판촉비) 기준 10%에서 그대로 10% 유지)

* 불화약품 2004년도 주요 영업정책인 공공병원 확수와 정착에 따라, 주요 생리병원용 신장화에 신약가능 품목 및 지속형 증대 가능 품목은 선정하고 집중적인 투자 및 지원을 통해 매출증대를 꾀하고 있으며, 이로 인한 공공병원의 라테올 매출증대가 기대됨.

* 2004년도 약국 대약품 위탁 라테올 판매 예정 -> 라테올 캡슐 필요 수입량 증가 예정
(참고 : 현재 준비상 6-7월경 판매 가능할 것으로 예상되나, 여러번 지사제의 경우 4-5월경 약국사업이 도주 준비되는 시기이므로 2004년도 매출은 크게 기대하기 어려우며, 더욱이 비가존재에 차질이 생긴 요인이 될이 당대는 더욱 늦어질 수도 있음)

<표 44> 2005. 12. 15.자 업무연락'(소갑 제14호증)

업 무 연 락

2005년 12월 15일

수 신 : 각 지점 병원팀장
발 신 : 마케팅부 병원판촉팀장
내 용 : 12월 17일 권역별 교육관련 준비의 건.

1. 목표달성을 위해 노고가 많으십니다.
2. 12월 17일 권역별 교육 준비에 관련하여 아래와 같이 업무 연락드리오니 확인하시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 제 목 : B방안조정품목 조별토의 관련 준비 사항
나. 준 비
1) 팀장 : 해당품목 토의 주재 (해당품목을 매출 신장방법 준비)
2) 팀원 : 해당품목 성공사례 및 디테일 시 어려웠던 사항 준비
다. 서면으로 준비할 필요는 없으며 원활한 토의가 될 수 있도록 준비해 주시기 바랍니다.
라. 조장 및 조원 명단 : 첨부양식 참조
* 별 첨 : 병원조별토의 명단, 끝.

<표 45> ‘개인의원 신규거래 성공사례’(소갑 제15호증)

개인의원 신규거래 성공사례

소속: 대구지점 영업1팀
직위: 사 원
성명: 장

이번에 성공사례를 발표하게 된 대구지점 장 입니다.
저 능력이 부족하여 큰 성과가 없었음에도 불구하고 이렇게 성공사례를 말씀드릴 수 있게 되어 부끄럽지만 영광으로 생각하겠습니다.
제가 말씀드리고자 하는 것은 내과 신규건에 대해서입니다.

내과 원장님께서는 대구 중구에서 수년 간 진료하시면서 노인환자들에게 많은 신뢰를 쌓고 계신 분이십니다.
신규거래선을 발굴하던 중 원장님을 뵙게 되었고 첫 방문이라 그런지 원장님의 반응은 시큰둥하였습니다. 그래도 몇 번의 방문을 거치고 다른 제약사 직원과의 접촉도 가질 수 있었습니다.
무엇보다도 같은 중구 약국담당자의 유대가 좋은 인간관계에서 원장님의 처방스타일에 대해서 들을 수 있었고 본거래으로 B방안 및 판촉방안을 설명하면서 원장님께 신규처방을 유도하였습니다. 처음의 냉담한 반응과 달라짐을 느낀 저는 지속적인 방문과 원장님께서 좋아하신다는 녹차를 선투자하여 어색한 분위기를 완화시켰고, 그에 따라 원장님께서도 현재 쓰고 계신 항생제의 처방을 바꿀 의향이 계심을 알게 되었습니다.
파독관의 내성여제제를 강조하였고, 현재 원장님께서 처방하시던 아목시실린 제제보다 고가의 항생제이므로 원장님께 드릴 수 있는 B방안의 큰 점을 강조 드렸습니다. 원장님께서도 자사의 방안에 만족하셨고 화농성질환 위해 메아딜20mg과 자사대표품 와입을 강조한 락테유제제를 신규처방 약속하셨습니다. 분말약국의 거래가 없었기에 약국직원인 이 사원의 도움을 받아 유태가 좋은 약국에서 약을 차용하여 다음날 바로 처방을 하실 수 있도록 최대한의 빠른 처방을 이끌어 내었습니다.
처음 시작시의 처방은 조금 미비하였으나 마침 지용현과 말절리 항생제의 처방이 증가하게 된 점을 알고, 타사의 항생제처방을 많은 부분 저의 파악한 정보로 처방유도할 수 있었습니다.

첫 달의 처방은 약100만원 정도였으나 그 다음 달부터는 파록틀정의 처방만으로 130만원 이상을 이끌어낼 수 있었습니다.
그 후에도 지속적인 방문과 선투자로 원장님과의 유대를 쌓아갔고, 처방전을 직접 프린팅하시는 사무장님과의 관계도 돈독하게 개선하여 타사제제의 처방정보를 수월하게 입수할 수 있게 되었습니다. 그 점을 이용하여 처방중이시던 진해거담제쌍 테오필린제제를 설포피린으로 대체처방 유도하였고 원장님께서도 마침 저희 설포피린제제의 우수함을 알게 되어서 흔쾌히 신규처방 약속하시게 되었습니다.
이런 일련의 과정을 거쳐 현재 5품목(파록틀정,락테올정,데녹틸,설포피린,헬스칼)으로 월 처방 250만원 정도를 유지하고 있으며, 대구 중구지역에서 가장 큰 거래선 중의 하나로 키워나가고 있습니다.
앞으로도 지속적인 디데일로 록소닌과 샤프린ER을 신규처방 유도할 예정이며, 향후 순환기계용제의 신규처방도 기대하고 있습니다.

비록 많은 선배님들의 큰 성과에 비해 조그만 발전이지만 나름대로 저에게는 처음으로 제 스스로 200만원 이상의 거래선을 만들었다는 것에 의의를 두고 부끄럽지만 이렇게 말씀드리게 되었습니다.
앞으로도 계속 노력하여 제2, 제3의 내과와 같은 거래선을 만들고자 열심히 뛰겠습니다.
감사합니다.

56 또한, 피심인은 아래 <표 46>과 같이 2013. 8. 20.자 확인서를 통해 메녹틸, 이토피드, 돈페질, 클로피, 다이보베트, 베실산암로디핀, 아토스타, 록소닌, 리세트론, 세파클러, 파목클 등 11개 품목의 판매증진을 목적으로 2010년 1월부터 2011년 12월까지의 기간 동안 일부 신규 병·의원 등 처방이 이루어지지 않는 의료기관에 대해서는 선지원의 방식으로 현금 등 경제상 이익을 제공하고, 이미 처방이 이루어지고 있는 일부 병·의원 등에 대해서는 신약랜딩비, 처방판촉비 등의 명목으로 처방량의 일정 비율에 따라 현금 등 경제상 이익을 제공한 사실을 인정하였다.

<표 46> 피심인의 2013. 8. 20.자 확인서(소갑 제33호증)

2. 현금 지원 관련 폐사는 아토스타, 세파클러, 베실산암로디핀, 클로피, 이토피드, 리세트론, 록소닌, 메녹틸, 다이보베트, 파목클, 돈페질 11개 품목의 판매 촉진을 위하여, 의사 등의 성향에 따라 병의원의 요구 등이 있는 경우, 아직 제품에 대한 처방이 이루어지지 않은 일부 신규 병의원에 대해서는 선지원의 방식으로, 이미 처방이 이루어지고 있는 일부 병의원에 대해서는 처방량의 일정 비율에 해당하는 금원을 지급하고자 한 사실이 있습니다. 폐사는, 위와 같이 수립된 지급 방안에 따라 지점의 상황과 병의원의 성향 등을 고려하여, 지점의 자율적 판단에 따라 지원이 필요한 병의원을 선별하여 현금 등 지원을 한 사실이 있습니다. 3. 의료인 등에 제공한 경제적 이익 규모 관련 폐사는 아토스타, 세파클러, 베실산암로디핀, 클로피, 이토피드, 리세트론, 록소닌, 메녹틸, 다이보베트, 파목클, 돈페질 11개 품목의 처방 유지 및 증대를 위하여 거래처인 의사 등에게 2010년 1월부터 2011년 12월까지의 기간 동안 신약랜딩비, 처방판촉비 등의 명목으로 현금을 지원하는 등 (이하 생략)

57 피심인이 의약품별로 판매증진을 위해 현금 등을 지급한 사례를 살펴보면 다음과 같다.

58 피심인은 돈페질 품목과 관련하여 아래 <표 47>과 같이 2011. 3월 자사 소속의 원주종합병원팀으로부터 2010년 5월 이래 돈페질 품목을 처방 중인 ○○의료재단에 대하여 판매촉진비(PMX)[28] 명목으로 판매금액의 25%에 해당하는 금액을 지원할 것을 요청받았다. 동 자료에는 "2010년 거래조건에 비해서 처방이 부진"하다는 표현이 있는 바, 이로 미루어 2010년 거래시부터 ○○의료재단에게 판매촉진비를 지원해 왔음을 알 수 있다.

<표 47> '○○의료재단 단가 결재 사유서'(소갑 제22호증)

의료재단 단가 결재 사유서							
상신현황	제품명	도미마진	PMX	총마진	품의상신월	품의결과	이익구조개선
	돈페질5mg	8%	25%	33%	2011년 3월		
	리단틴	8%	25%	33%	2011년 3월		
자상신사유	상기 병원은 2010년 5월부터 상기 품목들에 대해서 거래를 시작한 병원으로, 이사의 cns품목들에 대해서 단독으로 처방중임.						
	2010년 거래조건에 비해서 처방이 부진하나, 레단틴과 자사 신제품(글리틴 구두약속) 출시 및 기타 소화기약물(레보프릴정) 처방을 증대해						
	주겠다고 하는 등 거래에 우호적인 병원인 만큼 검토 해 주시기 바랍니다.						
향후계획	현재 280만원/월 처방금액 이뤘으나, cns품목 및 소화기 약물 추가 처방 이끌어 월 700만원 처방금액을 증대 할 계획입니다.						
	허가병상 299bed 중 입원 환자(290명) 정신과 과장 5명이 진료중임.						

59 피심인은 메녹틸, 리세트론, 락테올 품목과 관련하여 아래 <표 48>과 같이 ○병원을 대상으로 2010년 3월부터 2011년 3월까지 매출액의 15% 수준에 해당하는 금액을 지급하였다.

<표 48> ○병원에 대한 처방사례비 지급 관련 문서(소갑 제22호증)

28) PMX는 Promotional Expense를 지칭하는 용어로서 피심인이 영업활동을 위해 사용하는 각종 판매촉진비용을 의미한다.

병원 단가 결제 사용서- 저가구매입찰단가품의건)

현황	제품명	제단(현금지급)	PMX	도테마린	총마진	품의상신일	이익구조개선
	락테몰정	15%	0%	15%	30%	3월30일	락테몰정.과립기존40%>>30% 조정
	리세트론정	15%	0%	15%	30%		리세트론정 기존40%>>30%조정
	락테올과립	15%	0%	15%	30%		메녹틸40mg기존40%>>25%조정
	메녹틸정	10%	0%	15%	25%		제스라제트기존40%>>15%조정
	제스라제트	0%	0%	15%	15%		리버칸기존40%>>15%조정
	리버칸	0%	0%	15%	15%		
사유	냄새(40%bed)의 경우 2010년 3월에 0%로 했으며 제단과전납도매가 중복을 신청하여 본사에 피락을 입고						
	전체 40%(도매20%,제단15% PMX5%)에 거래를 하였고나 1년에 지난 지금 회사의 정책이 많이 바뀌었으며						
	기존40%에는 경제를 특별수였는 정책한 신경이 제단행정부장과 전남도매( )를 설득시켜						
	위의 같이 단가를 조정했습니다. 상기품목 외에도 여러품목들이 조금씩 저방이 나오지만 부득이 하게 포기를 할수에						
	위의 품목들은 전체처방의 70%이상이여서 반드시 경제를 두하고자 합니다.						
	앞선에서의 1년뒤에 정책변화에 따른 그룹도 참조해주시고 이익구조개선을 위해서 최선의 선택을 했음을						
	다시 한번 강조 드립니다.						
향후계획	월 1천만원씩 육성						

60 피심인은 록소닌 품목과 관련하여 아래 <표 49>와 같이 록소닌 품목을 처방하는 ○○병원에게 2010년도 매출분 21,357,504원(부가가치세 제외)에 대한 처방사례비로서 3,993,854원을, 2011년 1월 매출분에 대한 처방사례비로서 323,008원을 지급하기로 하였음을 확인할 수 있다.

<표 49> ○○병원에 대한 처방사례비 지급 관련 문서(소갑 제22호증)

[판매촉진 처방계획서]

과목명	품목	기존가	상한가			처방한수량		처방금액	사유
						본사	제휴		

		학술시간		이행시간		이행수량	

활동사유	
거래방식에 사용목적 [기능]	
활동사유	
처방효과	
비고	

61 피심인은 2011년 12월 아스몬 품목의 발매를 앞두고 2011. 11월경 아래 <표 50>과 같이 아스몬 품목을 월 100만 원 이상 처방하기로 약속한 경기지역 14개 의원들에게 약 80만 원 상당의 명품지갑(브랜드: 루이뷔통, 프라다 등)을 제공하였다.

<표 50> '아스몬 Target 병원 및 지갑모델(경기지점)'(소갑 제25호증)

C:₩Users₩ ₩Desktop₩141₩아스몬Target처방모델(경기지

cf. 거래처별 해당 모델에 숫자 1 을 기입

지점	코스	거래처명	ERP코드 (신규면 공란)	현재 지사 타품목 월평균(3개월) 처방액	아스몬 월 약속금액 (200만원 1 기재)	[illegible]	LV 3	LV 4
경기의원1	1	노이과		100만원이상	100만원이상	1		
	1	유과		100만원이상	100만원이상			
	2	가비인후과		100만원이상	100만원이상	1		
	2	내과		100만원이상	100만원이상	1		
	3	내과		100만원이상	100만원이상		1	
	3	소아과		100만원이상	100만원이상			
	3	내과		100만원이상	100만원이상		1	
	4	의원		100만원이상	100만원이상	1		
	4	내과		100만원이상	100만원이상			
	5	소아과		100만원이상	100만원이상	1		
	6	이비인후과		100만원이상	100만원이상	1		
	6	의원		100만원이상	100만원이상	1		
	7	의원		100만원이상	100만원이상			
	8	청소년과		100만원이상	100만원이상			
	[illegible]					[illegible]		

(2) 제품설명회 비용 등 지원

62 피심인은 록소닌 품목의 판매증진과 관련하여 아래 <표 51>과 같이 문○○, 김○○ 등 ○○·○○ ○○○○ 병원 정형외과 의사들이 모임(2010. 10. 15.) 비용을 지원해 줄 것을 요청하자, 이에 대해 법인카드를 사용하여 200만 원을 지원한 사실이 있다.[29]

29) 피심인이 제출한 카드이용내역 및 카드매출전표 자료에 의하면, ○○○○ 병원 정형외과 의사 모임비용을 지원한 피심인의 직원은 법인카드를 이용하여 2010. 10. 12.~10. 14. 기간 동안 3회 분할결제(60·60·80만 원)하였다가 경영기획팀의 지시로 2010. 11. 1.~11. 9. 기간 동안 7회 분할하여 재결제한 사실이 있다(소갑 제26호증).

<표 51> 의사 모임비용 지원 관련 문서(소갑 제26호증)

보낸사람 정
받는사람 유
참 조
숨은참조
제 목 신촌
날 짜 2010-12-13 09:14:49
첨부파일

1. 거래처 : 정형외과
2. 품목 : 록소닌 신약
3. 내용 : 문 , 김 총무선생님이 10월 15일 대한정형외과 학회후
정형외과 선생님들 모임행사 지원을 요청
15일 행사진행 마케팅과 논의 록소닌 집중처 예산으로 진행하기로 함
4. 결과 : 법인Card로 15일전후로 100미만으로 나누어 결재하라고 지시받음
60.60.80만원으로 3회 나누어 결재하여 올림 -> 경영기획팀에서 부결
금액이 크니까 취소하고 다시 결재 하라고 함
-> 1주일에 걸쳐 30만원 미만으로 7회걸쳐 결재하여 재출함

63 피심인은 이 외에도 위 <표 41>의 경기지역 의원들에 대한 지급내역에서 살펴본 바와 같이 경기지역 의원들을 대상으로 소위 '3rd party'라는 명목으로 현금 등을 지급하였다. '3rd Party'란 리서치, 논문번역, 제품설명회, 세미나 등 '의약품 거래에 관한 공정경쟁규약'(이하 '공정경쟁규약'이라 한다) 상[30] 허용되는 이익제공행위의 외형을 빌려 우회적으로 경제상 이익을 제공하는 것을 의미한다. 피심인이 처방증진을 위해 우회적인 방식으로 경제상 이익을 제공하려 한 사실은 아래 <표 52> 내지 <표 54>를 통해서도 확인된다.

<표 52> '공정경쟁규약 내 판촉방안'(소갑 제12호증)

30) 피심인 등 193개 제약회사가 구성사업자로 참여하고 있는 한국제약협회는 1994년 12월부터 '의약품 거래에 관한 공정경쟁 규약'을 제정·시행하고 있으며, 2001년과 2009년에 동 규약을 개정한 바 있다. 공정거래위원회는 한국제약협회가 심사요청한 동 개정 규약을 승인하였으며, 가장 최근에 개정한 규약은 2009. 12. 18. 승인되었고 2010. 4. 1. 부터 시행되고 있다.

공정경쟁규약 내 판촉방안

1. 허용되는 경제적 이익등의 범위(제6조제5항 관련)

허용 행위	허용 범위
제품설명회	1. 사업자가 국내에서 특수의 요양기관을 대상으로 그 사업자의 의약품에 대한 정보제공을 목적으로 주최하는 제품설명회에 참석한 의사 · 치과의사 · 한의사 · 약사 및 한약사(이하 이 표에서 "의사등"이라 한다)에게 제공하는 실제 비용의 교통비, 5 만원 이하의 기념품, 숙박, 식음료(세금 및 봉사료를 제외한 금액이 1 회당 10 만원 이하인 경우로 한정한다) 2. 사업자가 개별 요양기관을 방문하여 의사등에게 그 사업자의 의약품에 대한 정보를 제공하는 방식으로 주최하는 제품설명회에 참석한 의사등에게 제공하는 1 일 10 만원 이하(월 4 회 이내로 한정한다)의 식음료 및 자사의 회사명 또는 제품명이 기입된 1 만원 이하의 판촉물 ※ 제품설명회는 의약품에 대한 정보제공을 목적으로 개최하는 것만을 말하며, 「보건의료기본법」 제 3 조제 3 호에 따른 보건의료인의 모임 등에 필요한 식음료를 지원하기 위하여 개최하는 것을 포함하지 않는다.

1안) 소액판촉 활용방안(팀, 담당자)

구분	인원	거래처수/인	식음료/월	계
소액판촉	144	25	400,000	1,440,000,000

-2011년도 발생분 소액판촉 예산으로 할당

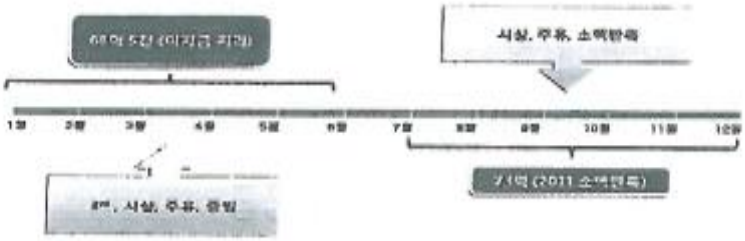
2안)3rd Party 활용
-미서치, 놀플넷미, 자체 Database구축 등
3안)기타방안(시상방안)
-대형 거래처(슬인)

同和藥品株式會社
서울특별시 중구
대표이사 [illegible]

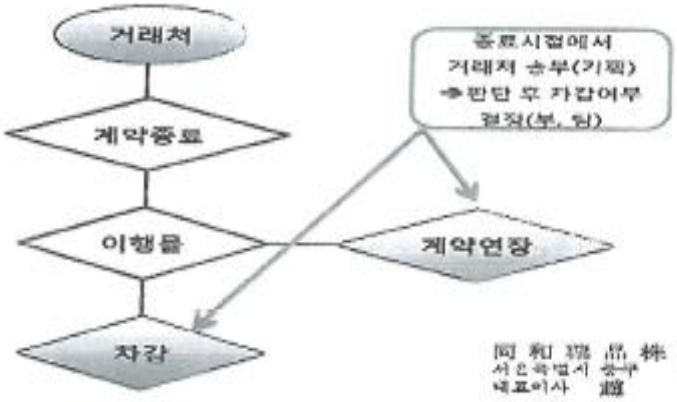
<표 53> '2011년 공정경쟁규약 세부지침 및 운영계획'(소갑 제12호증)

2011년 공정경쟁규약 세부지침 및 운영계획

1. 2011년 예산계획

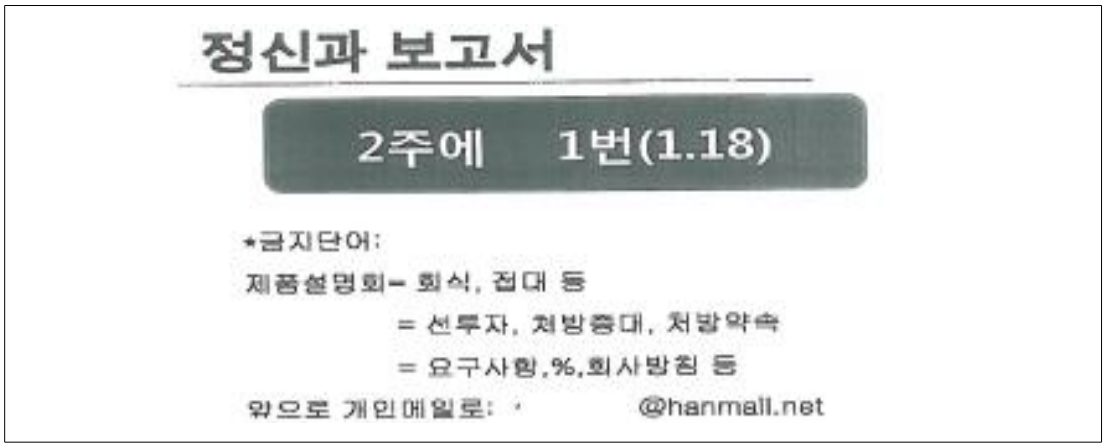


2. SO지침



同和藥品株式會社
서울특별시 중구
대표이사 [illegible]

<표 54> ‘2010 1Q POA’(소갑 제7호증)



다) 해외학회 참가비용 지원

64 피심인은 다이보베트 품목과 관련하여 아래 <표 55>, <표 56>과 같이 2010. 10. 20.~10. 23. 기간 중 말레이시아 코타키나발루에서 개최된 RCD(Regional Conference of Dermatology) 학회에 의사들의 부부동반[31] 참가비용을 지원한 사실이 있다.[32] 피심인이 작성한 ‘RCD학회 참가 세부 보고’ 문서에 의하면, 피심인이 참가지원 대상 의사들과 개별적으로 접촉하여 참가여부를 타진하고 지원약속을 하였음을 확인할 수 있다.

<표 55> ‘RCD학회 참가 세부 보고’ 문서(소갑 제30호증)

31) 최초 학회 참가예정 의사는 5명이었는데 비해, 의사에 대한 지원금액 5,000만 원이 10인 기준으로 산정된 점에 비추어 의사와 동반하여 참가한 배우자의 경비까지 포함하여 지원할 계획이었음을 알 수 있다.

32) 이 학회는 피심인이 판매하는 건선치료제인 다이보베트 품목의 특허를 보유하고 있는 레오사가 주최한 학회로서 ○○○병원 윤○○, ○○의료원 김△△, ○○○○병원 김×× 등이 참석하였으며, 피심인의 직원인 조○○, 김□□이 동행하였다. 당초 ○○○병원 윤○○, ○○의료원 김△△, ○○○○병원 김××, ○○○○○병원 윤△△, ○○○병원 최○○ 등 5명의 의사가 참석할 예정이었으나, 2010. 10. 11. 문서를 보면 ○○○○○병원 윤△△, ○○○병원 최○○ 등 2명의 의사가 불참함에 따라 총 3명의 의사가 참석한 것으로 파악된다.

기 안 용 지

<표 56> RCD학회 지원 관련 문서(소갑 제30호증)

기 안 용 지

1	MR Incentive Trip	42,400,000KRW	50% (21,200,000원)
2	RCD(Official Congress)	max. 10 x 3,000,000원 = 30,000,000원	50% (15,000,000원)

	Activity	Total Expenditure (Business)	1/2 share
1	MR Incentive Trip	41,160,000 KRW	50% (20,580,000 KRW)
2	RCD(Official Congress)	doctor expenses 10,500,000 KRW	10,500,000 KRW

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[33]

제23조 (불공정거래행위의 금지)

① 사업자는 다음 각호의 1에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(이하 "불공정거래행위"라 한다)를 하거나 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 2. (생략)

3. 부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위

4. ~ 8. (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[34]

제36조 (불공정거래행위의 지정)

① 법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제2항의 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표1의2와 같다.

[별표 1의2] 불공정거래행위의 유형 및 기준(제36조 제1항 관련)

1. ~ 3. (생략)

4. 부당한 고객유인

법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제1항 제3호 전단에서 "부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 부당한 이익에 의한 고객유인

정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공 또는 제공할 것을 제의하여 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하는 행위

나. ~ 다. (생략)

5. ~ 10. (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

33) 2011. 12. 2. 법률 제11119호로 개정된 것을 말한다.

34) 2010. 5. 14. 대통령령 제22160호로 개정된 것을 말한다.

65 법 제23조 제1항 및 법 시행령 제36조 제1항 관련 [별표 1의2] 제4호 가목에 따른 '부당한 이익에 의한 고객유인' 행위가 성립하기 위해서는 첫째, 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공 또는 제공할 제의를 하여, 둘째, 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인함으로써, 셋째, 공정한 거래를 저해할 우려가 있어야 한다.

가) 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익의 제공 또는 제공제의인지 여부

66 정상적인 거래관행이란 원칙적으로 해당업계의 통상적인 거래관행을 기준으로 판단하되 구체적인 사안에 따라서는 바람직한 경쟁질서에 부합하는 관행을 의미하기도 하며, 현실의 거래관행과 항상 일치하는 것은 아니다. 또한 부당한 이익에 해당하는지는 관련 법령에 의해 금지되거나 정상적인 거래관행에 비추어 바람직하지 않은 이익인지 여부로 판단하고, 과대한 이익에 해당하는지는 정상적인 거래관행에 비추어 통상적인 수준을 넘어서는지 여부로 판단한다.[35]

67 한편 제약산업에 있어서는 그 상품의 특성상 부당성 판단시 다음과 같은 점을 고려하여야 한다. 즉 일반상품과 달리 전문의약품의 경우 소비자인 환자가 자신이 어떤 상품을 구입할 것인지 선택할 수 없고, 의사가 처방해 준 의약품을 구입할 수밖에 없다는 점 때문에 소비자의 제품선택권이 제약되는 특징이 있으므로, 의사의 의약품 선택이 의약품의 품질과 가격의 우수성에 근거하지 아니하고 제약회사가 제공하는 부적절한 이익의 크기에 의존하게 된다면 소비자인 환자의 이익은 현저하게 저해되고 의약품시장에서의 건전한 경쟁은 기대할 수 없게 된다.

68 의약품 판매에서 정보제공활동과 설득활동은 필수불가결하다고 할 수 있으나, 의사가 의약품을 선택하는 데에 그 품질과 가격의 우위에 근거하지 않고 제약회사가 제공하는 부적절한 이익의 대소에 영향을 받게 된다면 소비자의 이익은 현저하게 침해될 수밖에 없고 의약품 시장에서의 건전한 경쟁도 기대할 수 없게 되므로, 제약회사의 판매촉진활동은 이와 같은 측면들을 종합적으로 고려하여 투명성, 비대가성, 비과대성

35) 서울고등법원 2010. 11. 4. 선고 2009누33777 판결 참조.

등의 판단기준 하에 정상적인 거래관행에 비추어 보아 부당하거나 과대한 이익의 제공에 해당하는지 여부를 가려야 할 것이고, 이러한 판단 과정에서 한국제약협회가 제정한 공정경쟁규약은 중요한 기준이 될 수 있을 것이다.[36]

나) 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는지 여부

69 부당한 이익의 제공이 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는지 여부는 객관적으로 고객의 의사결정에 상당한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부에 따라 결정된다.[37]

70 경쟁사업자의 고객이란 경쟁사업자와 실제로 거래하고 있는 고객뿐만 아니라 장래에 경쟁사업자의 고객이 될 가능성이 있는 잠재적 고객도 포함한다.[38] 또한, 이익을 제공 또는 제의하는 사업자가 경쟁사업자의 고객과 실제로 거래하고 있을 필요는 없고 객관적으로 고객의 상품구매결정에 상당한 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있으면 고객유인가능성을 인정할 수 있다.

다) 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부

71 공정거래 저해성이란 불공정성을 포함하는 개념으로 경쟁수단 또는 거래내용이 정당하지 않으면 불공정한 행위로서 공정거래 저해성이 있다 할 것이고, 공정거래 저해의 정도는 실제로 공정한 경쟁을 저해한 사실이 있어야 할 필요는 없고 그 우려가 있는 것만으로 충분하며, 그 우려의 정도는 추상적인 위험성(가능성) 만으로 충분하고 구체적인 위험성을 필요로 하지 않는다.[39]

2) 위법성 요건 해당 여부

36) 대법원 2010. 11. 25. 선고 2009두9543 판결, 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009두3507 판결 참조.

37) 대법원 2010. 12. 23. 선고 2008두22815 판결.

38) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001두4306 판결 참조.

39) 대법원 2001. 2. 9. 선고 2000두6206 판결 참조.

가) 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익의 제공(제의)인지 여부

72 피심인의 위 2. 가.의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 정상적인 거래관행에 비추어 부당하거나 과대한 이익을 제공하는 행위에 해당한다.

73 첫째, 사업자가 고객의 수요를 얻기 위하여 가격, 품질 또는 서비스 등 장점에 의한 경쟁(competition on merits)을 하는 것이 정상적인 거래관행이라 할 것이나, 피심인은 병·의원 등에게 자기 의약품의 채택, 처방 증대 및 유지에 대한 대가로서 상품권, 골프채, 홈씨어터, 명품지갑 등을 제공하였고, 일부 의원에 대해서는 원룸 보증금, 월세 및 관리비까지 대납하였는바, 이는 공정경쟁규약의 범위를 넘어서는 것[40]으로서 사회통념상 정상적인 거래관행에 따른 이익제공행위로 보기 어렵다.

74 둘째, 약사법 및 같은 법 시행규칙[41][42]에 따르면 피심인과 같은 제약회사는 병·의원 등에게 의약품의 판매촉진 목적으로 금전 등의 경제상 이익을 제공할 수 없음에도, 피심인은 병·의원 등에게 현금 등의 경제상 이익을 제공함으로써 약사법을 위반

---

40) 한국제약협회의 공정경쟁규약에 따르면 사회통념에 비추어 과대하지 않는 범위 내에서 병・의원 등에게 금품류를 제공하는 행위를 허용하고 있으나, 처방을 대가로 병・의원 등에게 금품류를 제공해서는 안된다고 규정하고 있다.

41) 구 약사법(2010. 5. 27. 법률 제10324호로 개정되기 전의 것) 제47조(의약품등의 판매 질서) 약국개설자·의약품의 품목허가를 받은 자·수입자 및 의약품 판매업자, 그 밖에 이 법에 따라 의약품을 판매할 수 있는 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 의약품등의 유통 체계 확립과 판매 질서 유지에 필요한 사항을 지켜야 한다.

구 약사법 시행규칙 제62조(의약품등의 유통체계 확립 및 판매질서 유지 등을 위한 준수사항) ① 법 제47조에 따라 약국개설자, 의약품의 품목허가를 받은 자, 수입자 및 의약품판매업자, 그 밖에 법의 규정에 따라 의약품을 판매할 수 있는 자는 의약품의 유통체계를 확립하기 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.
1. ~ 4. (생략)
5. 의약품의 품목허가를 받은 자·수입자 및 도매상은 의료인, 의료기관 개설자 또는 약국등의 개설자에게 의약품 판매촉진의 목적으로 금전, 물품, 편익, 노무, 향응, 그 밖의 경제적 이익을 제공하지 아니할 것
6. ~ 16. (생략)
② ~ ④ (생략)

42) 현 약사법(2010. 5. 27. 법률 제10324호로 개정된 것) 제47조(의약품등의 판매 질서)
① (생략)
② 의약품의 품목허가를 받은 자, 수입자 및 의약품 도매상은 의약품 채택・처방유도 등 판매촉진을 목적으로 약사・한약사(해당 약국 종사자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)・의료인・의료기관 개설자(법인의 대표자나 이사, 그 밖에 이에 종사하는 자를 포함한다) 또는 의료기관 종사자에게 금전, 물품, 편익, 노무, 양응, 그 밖의 경제적 이익(이하 "경제적 이익등"이라 한다)을 제공하여서는 아니된다. 다만, 견본품 제공, 학술대회 지원, 임상시험 지원, 제품설명회, 대금결제조건에 따른 비용할인, 시판 후 조사 등의 행위(이하 "견본품 제공등의 행위"라 한다)로서 보건복지부령으로 정하는 범위 안에의 경제적 이익 등인 경우에는 그러하지 아니하다.
③ ~ ④ (생략)

하는 행위를 하였는바, 이는 관련 법령에 의하여 금지되는 부당한 이익을 제공한 것으로 인정된다.

75 셋째, 피심인은 법위반행위에 대한 제재를 회피하고자 제품설명회, 해외학회 경비지원[43] 등의 명목과 같이 탈법적·우회적인 방법으로 처방사례비를 지급한 사실이 인정되는 바, 이는 사회통념상 정당한 이익제공으로 보기 어렵다.

나) 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는지 여부

76 피심인의 위 2. 가.의 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때, 경쟁사업자의 고객을 자기와 거래하도록 유인할 가능성이 있는 행위에 해당한다.

77 첫째, 국내에서 제조되는 의약품은 대부분 복제약에 해당하는바, 제약회사 간 의약품의 품질 차이가 크다고 보기 어려워, 피심인으로부터 경제상 이익을 제공받은 병·의원 등은 의약품의 가격·안정성 및 효과 등을 환자별로 구체적으로 고려하여 처방·구매하기 보다는 단순히 피심인 등 제약회사로부터 제공받은 이익 규모나 횟수에 따라 의약품을 선택하거나 그 처방을 증대시킬 가능성이 높다.

78 둘째, 피심인의 행위는 본사 차원의 판촉계획에 따라 계획적이고 의도적으로 실행된 것으로, 피심인이 경제상 이익을 제공한 사유가 자기 의약품의 처방증진 등 처방·판매와 연계하여 반복적이고 지속적으로 제공하고 있다는 점에서 고객 유인 가능성이 크다고 볼 수 있다.

다) 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부

79 피심인의 위 2. 가.의 행위는, 앞서 살펴본 바와 같이 병·의원 등으로 하여금 의약품의 가격·안전성 및 효과 등을 고려하여 환자들에게 맞는 의약품을 처방·구매

43) 공정경쟁규약 제9조 제2항 제3호는 학술대회를 지원하려는 사업자는 학술대회만을 지정하여 협회에 기탁하는 방식으로 보건의료전문가를 지원하여야 하며, 협회를 통해 지원하는 것 외에 학술대회를 주관하는 학회, 학술기관·단체, 연구기관·단체나 그 관계자, 학술대회 참가자 개인에 대한 직접적인 지원을 금지하고 있으며, 제4호는 학술대회 참가지원이 여행·관광·여가활동 지원 등 향응이나 접대와 결부되어서는 아니되고, 보건의료전문가의 동반자에 대한 지원을 금지된다고 규정하고 있다.

하도록 하기보다는 병·의원 등이 피심인으로부터 제공받은 이익 규모나 횟수에 따라 의약품을 선택하도록 하고, 의약품 선택이 많을수록 제약회사로부터의 이익 제공 규모가 커지게 되어 결과적으로 환자에게 도움이 되는 의약품보다는 병·의원 등이나 제약회사에 더 이익이 되는 의약품이 선택되는 선택왜곡 현상을 가져올 위험성을 배제하기 어려운 바, 소비자가 직접 의약품을 구매할 수 없는 제약시장의 특성, 피심인이 병·의원 등에게 제공한 이익 규모 등에 비추어 경쟁수단 또는 거래내용이 정당하다고 보기 어려워 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위에 해당한다 할 것이다.

3) 소결

80 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제23조 제1항 제3호 전단, 법 시행령 제36조 제1항 관련 [별표 1의2] 불공정거래행위의 유형 및 기준 제4호 가목의 부당한 이익에 의한 고객유인행위에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

81 피심인의 위 2. 가.의 행위는 자유롭고 공정한 경쟁질서의 저해효과가 크고 소비자에게 미치는 영향이 중대한 위반행위에 해당하므로, 향후 위반행위의 재발을 막기 위하여 법(2011. 12. 2. 법률 제11119호로 개정된 것을 말한다) 제24조에 따라 시정명령을 부과하고, 법 제24조의2 및 제55조의3, 법 시행령(2010. 5. 14. 대통령령 제22160호로 개정된 것을 말한다) 제61조 및 [별표 2], 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시(2010. 10. 20. 공정거래위원회 고시 제2010-9호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금고시'라 한다)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

82 관련매출액을 산정함에 있어서 관련상품의 범위는 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다.

83 제약회사가 의약품을 처방하는 병·의원 등에게 부당한 고객유인행위를 한 경우에 있어서는, 판매촉진계획 및 실제 이루어진 이익제공 행위의 대상·내용·액수·기간·지속성 및 관련성 등에 비추어 본사 차원에서 의약품별 판매촉진계획을 수립하여 전국적으로 시행한 것으로 볼 수 있는지 여부, 이익제공 행위의 구체적인 태양이 다르더라도 의약품 판매 증대를 위한 경제상 이익의 제공이라는 점에서 판매촉진계획 실행행위의 일부로 볼 수 있는지 여부, 이익제공을 위한 비용이 상품가격에 전가될 우려 및 정도, 판매촉진계획 및 이익제공 행위 적발의 난이도, 위반행위 당시의 거래관행 등의 여러 사정을 종합하여, 구체적으로 확인된 이익제공 행위가 본사 차원에서 수립된 거래처 일반에 대한 판매촉진계획의 실행행위로서 이루어진 것으로 평가할 수 있으면, 의약품을 제조·판매하는 사업자의 해당 의약품에 대한 거래처 전체의 매출액을 위반행위로 인하여 영향을 받는 관련상품의 매출액 즉, 관련매출액으로 볼 수 있다. 그러나 확인된 이익제공행위가 본사 차원에서 수립된 거래처 일반에 대한 판매촉진계획의 실행행위로서 이루어진 것으로 평가할 수 없다면, 그 이익제공행위로 인한 효과 역시 해당 의약품을 거래하는 거래처 전체에 미친다고 볼 수 없으므로, 개별적으로 행하여진 부당한 고객유인행위와 관련한 매출액만으로 관련매출액을 산정하여야 한다.[44]

84 살피건대, 피심인은 자사 의약품인 메녹틸, 이토피드, 돈페질, 클로피, 다이보베트, 베실산암로디핀, 아토스타, 록소닌, 리세트론, 세파클러, 파목클, 락테올[45] 등 12개 품목을 대상으로 본사 차원에서 처방 유지·증대, 신규 채택 목적으로 판매촉진계획을 수립하였고, 실행행위도 각각 태양은 다르더라도 이러한 판매촉진계획에 입각한 실행행

44) 대법원 2010. 12. 9. 선고 2009두3507 판결 참조

45) 락테올 품목에 대해서는 위 <표 40>의 '기타 의약품에 대한 2010년 판촉예산' 상의 '영업추진비B' 예산의 범위 내에서 지출할 것이 예정되어 있었던 바, 본사 차원의 판매촉진계획이 존재한다고 볼 수 있다. 또한 피심인이 2010년도에 'B방안'에 따라 전국의 의원들을 대상으로 현금 등을 지급하였다는 점(소갑 제21호증), 2010년 3월부터 1년간 ○병원에게 처방증대 목적으로 현금 등을 지급하였다는 점(소갑 제22호증)으로 미루어 볼 때 이와 같은 행위는 판매촉진계획의 실행행위로 볼 수 있다.

위로서 병·의원 등에게 처방을 대가로 지속적으로 경제상 이익을 제공하였으므로 이 사건 위반행위와 관련된 매출액은 위반기간 중 해당 12개 품목 전체의 매출액으로 보는 것이 타당하다.

85 다만, 아스몬 1개 품목의 경우 본사 차원의 판매촉진계획이 존재하는지 여부가 명확하지 않고, 2011년 12월 출시를 앞두고 경기지역 의사들을 대상으로 처방증진을 위한 선지급의 방법으로 명품지갑을 제공한 사실만이 인정되므로 이 사건 위반행위와 관련된 매출액은 위반기간 중 경기지점에서 발생한 매출액으로 본다.[46]

86 관련매출액을 산정하는 기산점으로서 법위반행위의 시기는 해당 의약품별로 경제상 이익을 최초로 제공한 날로 한다. 메녹틸 등 11개 품목의 경우 피심인이 본사 차원의 2010년도 판매촉진계획에 따라 이를 2010년 1월부터 실행해 온 사실을 감안하여 2010. 1. 1.을 시기로 본다. 락테올 및 아스몬 품목의 경우 경제상 이익을 최초로 제공한 날이 일 단위로는 확인되지 않으므로 경제상 이익을 제공한 달의 다음 달 초일(락테올: 2010. 4. 1, 아스몬: 2011. 12. 1.)을 시기로 본다.

87 관련매출액이 발생하는 기간으로서 법위반행위의 종기는 해당 의약품별로 경제상 이익을 마지막으로 제공한 날로 한다. 메녹틸 등 11개 품목의 경우 피심인이 2010년도 판매촉진계획을 수립하여 2011년 12월까지 경제상 이익을 제공하는 등 이를 실행한 사실은 인정되나, 2012년도 판매촉진계획을 수립·실행하였는지 여부가 명확하지 않은 점 등을 감안하여 2011. 12. 31.을 종기로 보고, 락테올 품목의 경우 경제상 이익을 마지막으로 제공한 날이 일 단위로는 확인되지 아니하나 피심인이 2010년 3월 이후 1년에 걸쳐 지속적으로 처방사례비를 지급해 온 점을 감안하여 2011. 3. 31.을 종기로 본다[47]. 아스몬 품목의 경우 2011. 12. 1. 출시되었고 2011. 11월 중 경기지역 의원들에게 제공한 선지원의 효과가 적어도 2011. 12월의 말일까지는 지속되는 것으로 볼 수 있는 점 등을 감안하여 2011. 12. 31.을 종기로 본다.

---

46) 당초 심사보고서에 적시된 덱시부프로펜시럽, 티비에프, 클로비어, 칸드로플러스, 오로파트, 헤어페시아, 미보연고 등 7개 품목의 경우 경제상 이익 제공 등 실행행위의 증거가 없는 점 등을 감안하여 관련매출액 산정을 위한 관련상품의 범위에서 제외한다.

47) 참고로 피심인의 ○병원에 대한 처방사례비 관련 문서(소갑 제22호증)에 의하면, 피심인이 2011년 3월 중 다시 1년간 매출의 15%에 해당하는 금액을 ○병원에 지급하기 위한 내부문서를 작성하였으나 이에 따른 이익제공행위가 실제 실행되었는지 여부에 대해서는 확인되지 않는다.

88 위반기간에 따른 관련매출액은 총 89,615,286,845원이며, 그 자세한 내역은 아래 <표 57>과 같다.

<표 57> 관련매출액[48]

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

연번	의약품명	위반기간	관련매출액
1	메녹틸	2010.1.1.~2011.12.31.	9,661,033,296
2	이토피드	2010.1.1.~2011.12.31.	3,885,051,292
3	돈페질	2010.1.1.~2011.12.31.	1,498,659,242
4	클로피	2010.1.1.~2011.12.31.	4,785,885,396
5	다이보베트	2010.1.1.~2011.12.31.	8,458,286,013
6	베실산암로디핀	2010.1.1.~2011.12.31.	5,431,917,437
7	아토스타	2010.1.1.~2011.12.31.	18,367,819,828
8	록소닌	2010.1.1.~2011.12.31.	16,357,040,951
9	리세트론	2010.1.1.~2011.12.31.	2,697,469,230
10	세파클러	2010.1.1.~2011.12.31.	5,850,112,775
11	파목클	2010.1.1.~2011.12.31.	6,418,308,240
12	락테올	2010.4.1.~2011.3.31.	6,199,429,015
13	아스몬	2011.12.1.~2011.12.31.	4,274,130
합계			89,615,286,845

나) 부과기준율

89 피심인의 행위로 인해 소비자에게 상당한 손해가 발행하였거나 발생할 우려가 현저하고 위반행위의 효과가 전국에 미치는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 행위는 '매우 중대한 위반행위'에 해당하고 그 부과기준율을 1.0%로 한다.

다) 산정기준

90 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 산정기준을 정한다. 이에 따른 산정기준은 896,152,868원이다.

48) 각 약품별 실거래가 기준으로 산정된 매출액이다.

<표 58> 산정기준

(단위 : 원)

관련매출액	부과기준율	산정기준
89,615,286,845	1%	896,152,868

2) 행위요소에 의한 1차 조정

91 위반행위의 기간, 위반행위의 횟수 등에 의한 1차 조정 사유에 해당 사항이 없으므로 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 행위자요소 등에 의한 2차 조정

92 행위자요소에 의한 가중·감경 등 2차 조정 사유에 해당 사항이 없으므로 2차 조정 산정기준은 1차 조정 산정기준과 동일하다.

4) 부과과징금의 결정

93 2차 조정 산정기준에 대한 조정 사유가 없으므로 2차 조정 산정기준에서 백만 원 미만을 버려 부과과징금을 결정한다. 이에 따른 부과과징금은 896,000,000 원이다.

4. 결론

94 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제23조 제1항 제3호에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제24조를, 과징금부과에 대해서는 법 제24조의2를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2014년 1월 10일

의 장	위 원	안 영 호
	위 원	정 중 원
	위 원	서 석 희